공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제 2025 - 052 호 2025. 3. 21.

사 건 번 호 2024서감0131

사 건 명 ㈜유웨이어플라이의 부당한 고객유인행위에 대한 건

피 심 인 주식회사 유웨이어플라이
서울특별시 서초구 효령로 55길 23
대표자 성○○
대리인 법무법인 오라클
변호사 김○○, 조○○, 이○○유

심의종결일 2025. 3. 12.

주 문

1. 피심인 주식회사 유웨이어플라이는 대학이 자신과 인터넷 원서접수 대행 서비스 계약을 체결하거나 기존의 계약을 유지하도록 학교발전기금·후원금 등 금전적 이익 또는 아이패드·노트북 등 물품과 같이 대학이 명시적으로 요구하지 아니한 경제적 이익을 제공하는 등의 방법으로 정상적인 거래 관행에 비추어 부당하거나 과대한 경제상 이익을 제공하거나 제공할 제의를 하여 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인 주식회사 유웨이어플라이가 대학에 입학관리시스템·녹취충원시스템·입학설명시스템 등 솔루션을 제공하거나 대학 홍보 및 광고서비스를 제공한 행위는 독점규

제 및 공정거래에 관한 법률 법 제45조 제1항 제4호에 위반되지 아니하나, 장래의 법 위반 예방 등이 필요한 경우에 해당하므로 주의를 촉구한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인 주식회사 유웨이어플라이는 인터넷 원서접수 프로그램 등 소프트웨어 개발 및 공급업을 영위하는 사업자[1]로서, 법 제2조 제1호의 규정에 따른 사업자에 해당한다.

나. 피심인 일반현황

2 피심인은 2010. 5. 19. 주식회사 유웨이로부터 물적 분할되어 설립[2]되었으며, 현재 인터넷 원서접수 대행업무 등을 수행하는 피심인과 입시컨설팅 및 합격예측서비스 등을 운영하는 (주)유웨이와 별도 법인으로 운영하고 있다.

3 피심인의 최근 5년간 일반현황은 아래 <표 1> 기재와 같다.

(표 삽입을 위한 여백)

---

1) 이하 회사명을 기재할 때 '주식회사', '유웨이어플라이'는 생략하고 피심인이라고 한다.

2) 사교육 사업과 대입 원서접수 대행사업을 겸함에 따라 수험생의 개인정보를 입시 컨설팅 등 사교육 사업에 유용할 우려 등이 제기됨에 따라, 2010년 7월 한국대학교육협의회와 '대입 지원 방법 위반자·이중 등록 사전 방지시스템 및 수험생 정보 보안에 관한 계약'을 체결하는 과정에서 ㈜유웨이와 당시 경쟁사업자인 (주)진학사 모두 대학 원서접수 대행 업무만을 수행하는 법인을 물적분할하여 설립하고, 사업자 명도 '유웨이어플라이', '진학어플라이'와 같이 정하고 홈페이지도 'uwayapply.com'과 같이 별도로 운영하게 되었다(심사보고서 소갑 제8호증, 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'으로 기재 한다.).

<표 1> 피심인 일반현황

(기준: 해당연도 4.1. ~ 다음연도 3.31, 단위: 명, 백만 원)

구분	종업원 수	자본금	매출액	판매관리비	영업이익	당기순이익
2019년	100	500	15,446	3,112	1,508	1,147
2020년	98	500	15,457	2,672	1,296	353
2021년	91	500	14,604	2,463	1,726	1,136
2022년	93	500	14,238	2,182	1,258	1,292
2023년	92	500	10,570	2,091	594	(601)

* 소갑 제8호증

다. 시장구조 및 실태

1) 인터넷 원서접수 대행 서비스 개요

4 인터넷 원서접수 대행 서비스[3]란 원서접수 대행사업자가 각 대학을 대신하여 인터넷 원서접수 서비스를 수행하는 서비스이다. 수험생들이 아래 <표 2> 기재와 같이 공통 원서접수시스템[4]을 통해 원서접수 대행사 한 곳을 통해 통합회원으로 가입하여 공통 원서를 작성하면, 입학을 희망하는 복수의 대학에 원서를 접수할 수 있고, 접수한 원서에 대해 원서별 혹은 한꺼번에 전형료를 결제할 수 있다. 원서접수 대행사는 대학으로부터 원서접수 건당 5,000원 내외의 수수료를 받는다.[5]

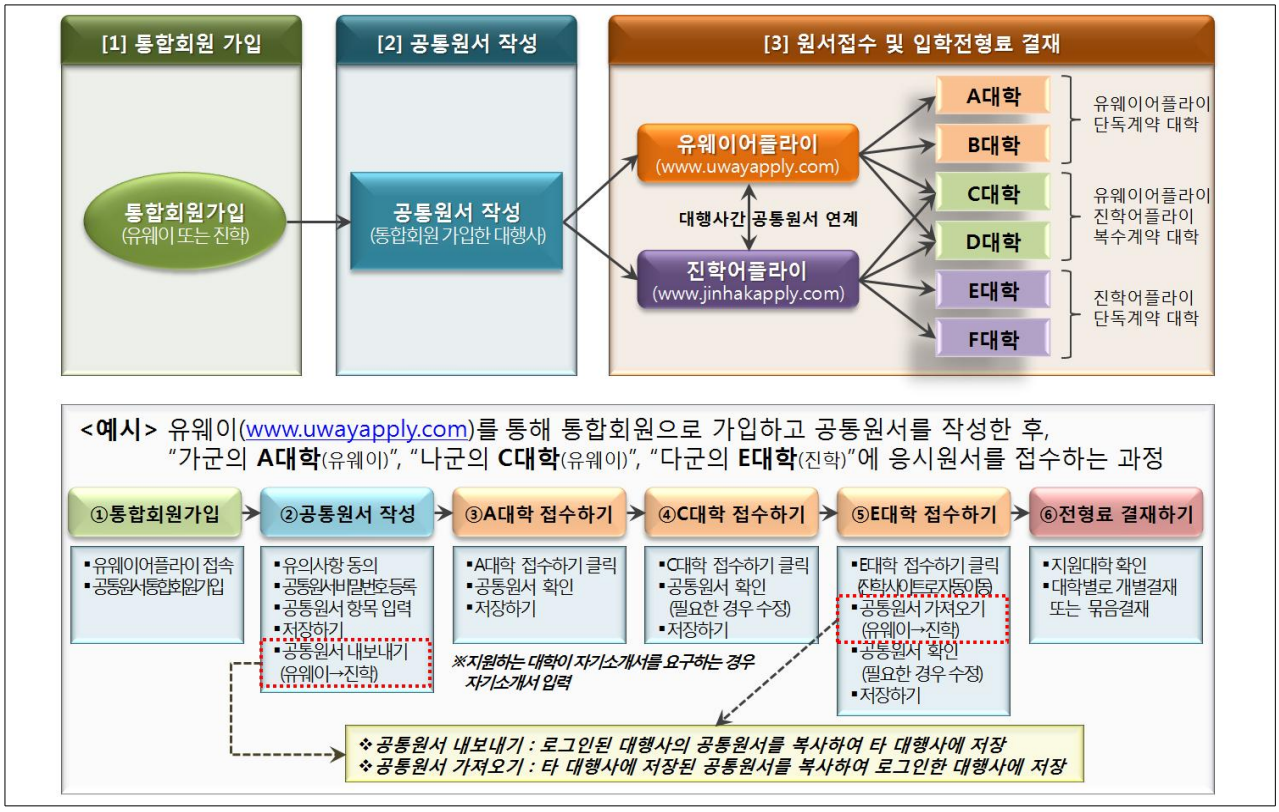
(표 삽입을 위한 여백)

3) 인터넷을 통한 원서접수는 2000년경부터 시작되었으며, 2004년경부터는 대다수 대학이 인터넷 원서접수를 도입하였다.

4) 교육부와 한국대학교육협의회가 2016학년도 정시모집부터 도입한 시스템이다(교육부 2015. 12. 24. 보도자료 참고).

5) 대학이 전형료 중 일부를 수수료로 지급하는 구조로, 수험생이 원서접수대행사에 직접 수수료를 지급하는 것은 아니다.

<표 2> 공통 원서접수 이용 절차



* 출처: 교육부 보도자료 (2015. 12. 24. 2016학년도 정시모집 공통 원서접수 시작!)

2) 인터넷 원서접수 대행 시장의 구조

5 현재 우리나라의 대학 인터넷 원서접수 대행 서비스 시장은 피심인과 주식회사 진학어플라이(이하 '진학어플라이') 2개 사업자만이 존재하는 복점 시장[6]이다. 인터넷 원서접수 대행 시스템 도입 초기에는 피심인, 진학어플라이 외에도 어플라이114[7], 어플라이포유, EBS[8] 등 복수업체가 존재하였으나 수익성 악화 등을 이유로 시장에서 퇴출당하였다.

6) 참고로 교육부는 2013년 7월 발표한 '대입전형 간소화 및 대입제도 발전 방안'에 따라 정부가 무상으로 원서접수 대행 서비스를 제공하는 방안을 발표하였으나, 피심인과 진학어플라이가 이에 반발하여 제기한 '대입 원서접수시스템 구축 금지' 가처분 신청을 법원이 인용하는 등 혼란이 빚어지자, 교육부가 이를 포기하였다.

7) 2012년 브랜드명을 '유니브어플라이'로 변경하였으며, 현재는 특수목적고, 전문학교, 민간 자격증 시험 등의 원서접수 대행 업무를 담당하고 있다.

8) 한국교육방송공사인 EBS도 2006년 6월부터 대입 원서접수 대행 서비스를 시작하였으나 수익성 악화를 이유로 2007년 2월 사업을 중단하였다.

6 각 대학은 대학의 선택에 따라 2개 대행사 중 1개 사업자와만 단독으로, 혹은 2개 사업자 모두와 인터넷 원서접수 대행 계약을 체결할 수 있다. 다만 아래 <표 3> 기재에서 드러나는 바와 같이 복수 계약을 체결하는 4년제 대학의 수는 점차 줄어드는 추세이다.

<표 3> 대학별 원서접수 대행 계약체결 현황

(단위: 학교 수 / %)

	2021학년도	2022학년도	2023학년도
피심인 단독	89 (46.1)	91 (47.6)	92 (48.4)
진학어플라이 단독	69 (35.8)	72 (37.7)	74 (39.0)
복수 계약	35 (18.1)	28 (14.7)	24 (12.6)
총계	193 (100.0)	191 (100.0)	190 (100.0)

* 소갑 제2호증

7 인터넷 원서접수 대행서비스업을 영위하는 피심인과 진학어플라이는 한정된 수의 대학으로부터 인터넷 원서접수 대행 계약을 수주하기 위해 경쟁사의 영업전략을 분석하고, 각 대학의 업체 변경 가능성을 자세히 분석하는 등 치열하게 경쟁하고 있는 것으로 보인다. 또한 원서접수 건수가 많아 매출액이 클 것으로 예상되는 일부 대학 등에 대해서는 손실을 감수한 출혈경쟁을 통해서라도 대행사로 선정되기 위한 영업활동을 벌이고 있다. 그에 따라 아래 <표 4> 및 <표 5> 기재와 같이 인터넷 원서접수 대행 사업자가 피심인에서 진학어플라이로 변경되거나, 반대로 진학어플라이에서 피심인으로 변경되는 사례가 빈번하게 나타난다.

(표 삽입을 위한 여백)

<표 4> 원서접수 대행사업자 간 경쟁 관계를 보여주는 내부 문건

■ 경쟁사 관계

- 진학은 수도권에 치중하고, 지방대, 국립대(일부)는 비용청구 등으로 수익개선을 추진함.
- 경쟁관계 완화를 위해서 협상할 의지는 있으나 점유율을 대폭 내어주며 진행하는 것을 기대하기는 어려움.
- 점유율 확대를 위해서는 2021학년도가 기회이나 향후 경쟁관계내 출혈경쟁은 불가피함.

(일부 비공개)

원서접수 영업관리 방안

Total Communication Company Uwayapply

현황분석 1) 2023학년도 영업관리방안 검토

■ 경쟁사 관계

- 2023학년도 당사 단독 대학 입찰이 많아 최근 들어 가장 큰 부담이 될 것으로 보여짐.
- 2022학년도 목표 영업에 차질이 생겨서 물량 공세 영업(수수료, 솔루션, 광고지원)은 지속될 전망이고, 수험생 감소로 양사 모두 수익률은 낮아질 가능성이 높음.
- 당사가 불리한 상황에서 전면적인 영업경쟁이 될 수밖에 없는 상황임.(전문대 등 협조는 지속적으로 유지하려고 함)

* 소갑 제12호증(2019학년도 사업계획서), 소갑 제13호증(2023학년도 원서접수 영업 현황 보고)

(표 삽입을 위한 여백)

<표 5> 원서접수 대행 서비스 사업자 변경 대학 현황 분석자료 (발췌)

(비공개)

* 소갑 제14호증(2023학년도 원서접수 입찰 결과 및 영업 현황 보고)

3) 인터넷 원서접수 대행 계약체결 과정

8 대학은 대개 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약체결) 또는 수의계약 방식으로 인터넷 원서접수 대행사를 선정하고 있다. 인터넷 원서접수 대행 수수료는 학교마다 다르나 통상 접수 건당 4,300 ~ 5,000원 수준으로 형성되어 있다. 원서접수 대행 사업자들은 예상 원서접수 건수 및 그에 따른 수수료 수입 등을 고려하여 입찰제안서에 원서접수 수수료 제안 금액을 기재하고, 낙찰될 경우 해당 수수료 금액으로 또는 추가적인 협상을 통해 결정된 가격으로 최종 계약을 체결하게 된다.

9 구체적으로 각 대학은 당해 학년도 입시 일정이 마무리된 후인 3 ~ 4월경, 아래 <표 6> 기재와 같이 다음 학년도 입학전형의 인터넷 원서접수 대행업체 선정 제안요청서와 입찰공고문[9]을 학교 홈페이지 등에 게재한다. 대학이 게재한 제안요청

9) 입찰공고문에는 입찰 건명, 입찰 기간, 용역 내용, 예산 및 기초금액, 계약의 종류, 입찰 일정, 입찰방식 및 입찰 방법, 입찰 참가 자격 및 등록·제출 서류, 제안설명회 등이 기재되어 있다.

서에 따라 각 원서접수 대행업체는 제안서를 제출하고, 정해진 제안설명회 기일에 발표한다. 이후 제안서 평가위원회에서 가격점수와 기술 점수를 산정하여 협상 순위를 선정하고, 협상 결과에 따라 최종 업체가 선정되는데 대개 7월 이전에는 계약체결이 완료된다.

<표 6> 입찰공고 및 제안요청서 예시(발췌)

(비공개)

* 출처: 소갑 제15호증 및 제16호증(ㅇㅇ대학교 2022~2024학년도 입학전형 인터넷 원서접수 및 전형료 수납 대행 관련 입찰공고문 및 제안요청서)

라. 피심인의 주요 사업 현황 및 조직 구조

1) 주요 사업 현황

10 피심인은 인터넷 원서접수 대행, 입학 관련 솔루션 및 홈페이지 유지·보수 등의 소프트웨어 공급, 대학 광고 및 홍보 대행사업 등을 영위하고 있다. 2023년 말 기준 피심인의 거래처는 총 559개이며, 그중 원서접수 대행 서비스를 제공하는 대학교는 37.75%인 211개이다. 피심인의 2023년 말 기준 거래처 현황은 아래 <표 7> 기

재와 같다.

<표 7> 피심인의 거래처 현황

(2023년 기준)

구분	거래처별	거래처 수
원서접수 대행	4년제 대학	114
	2, 3년제 대학	97
	대학원(전문대학원)	64
	사관학교	4
	경시대회	6
	고등학교	50
	공공기관	5
	학위취득	15
소프트웨어 공급	학교	38
	회사 등	4
광고 대행	4년제, 전문대, 전문학교	150
	회사(대행사 등)	11
	기관	1
합 계		559

* 소갑 제8호증

11 2024학년도[10] 기준 피심인이 원서접수 대행 업무를 하는 주요 거래처는 ○○대학교, ○○대학교, ○○대학교, ○○대학교, ○○대학교, ○○대학교, ○○대학교, ○○대학교, ○○대학교, ○○대학교 등이 있다.[11]

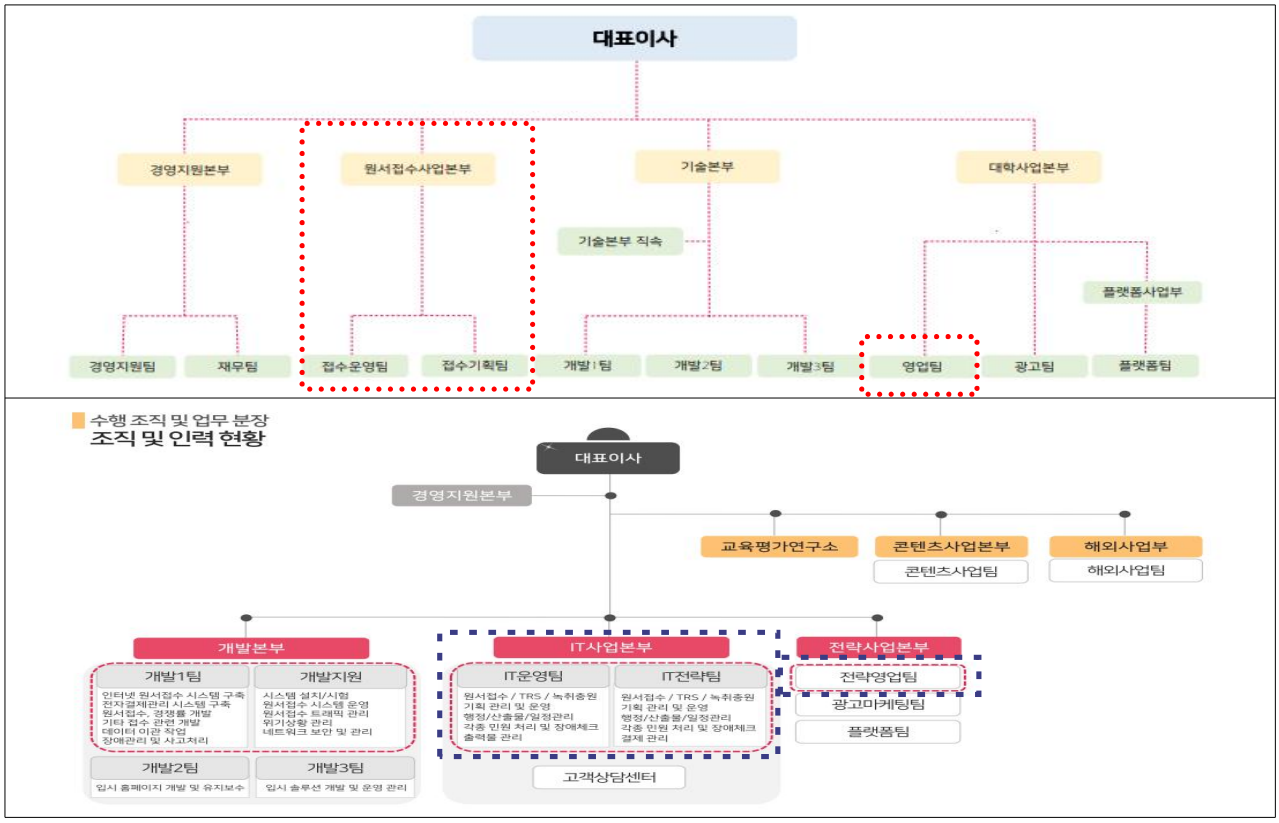
2) 인터넷 원서접수 대행 업무 관련 조직

12 인터넷 원서접수 대행 업무와 관련된 피심인의 영업조직은 아래 <표 8> 기재와 같이 크게 대학사업본부 영업팀(구 전략사업본부 전략영업팀 등)과 원서접수사업본부(구 IT사업본부 등)으로 나뉜다.

10) 피심인의 경우 대학의 입시 일정에 맞추어 '학년도' 표기를 사용하는 경우와 자신들의 회계연도를 사용하는 경우처럼 두 가지 방식의 연도표기를 병행하여 사용하고 있다. 예를 들어 '2024학년도'라고 표기한 경우 2024년 대학 신입생들을 위한 원서접수 등을 의미하므로 2023년에 해당하며, 'FY24'로 표기한 경우 피심인의 회계연도인 2024. 4. 1.~2025. 3. 31.까지의 기간을 의미한다.

11) 참고로 피심인이 2013년부터 현재까지 원서접수 대행 서비스를 제공하는 전체 대학교는 소갑 제7호증의 기재와 같다.

<표 8> 피심인 조직 현황 (2024년 및 2023년 기준)



* 소갑 제9호증(2024. 5. 10. 피심인 제출자료, 첨부자료 4) 및 소갑 제17호증(2024학년도 ○○대학교 원서접수 입찰제안서, 50페이지)

13 우선 대학사업본부 영업팀(구 전략사업본부 전략영업팀)은 지역별·학교별로 영업 대상을 정하고, 원서접수 및 신입생 선발 절차가 마무리되는 2월 중순부터 다음 학년도 입찰 예정 대학 및 경쟁이 치열한 이슈 대학을 중점으로 방문하였다. 영업팀 팀원들은 권역별 각 대학의 입학처 담당자로부터 입찰공고 예정 시기, 경쟁사 지원 사항, 대학의 요구사항, 자사의 비교 경쟁력 등을 면밀히 파악하였다. 이렇게 파악된 대학별 요구사항 등을 아래 <표 9> 기재와 같이 월 단위의 대학별 영업 현황 자료로 작성하였다.

14 원서접수사업본부(구 IT사업본부)는 피심인의 연간 예산 범위 내에서 대학사업본부 영업팀에서 확인한 각 대학의 요구사항 등을 반영하여 입찰제안서를 작성하고 대학에 제출하고 있다. 또한 계약 협상 및 체결, 원서접수 관련 약정에 따른 학교발전기금 납부를 위한 품의서 작성 및 결재 등의 업무도 담당하고 있다.

<표 9> 대학별 영업현황 보고자료 (발췌)

세부방안 1)지역별 입찰현황(서울) **원서접수 영업관리 방안**

No.	대학명	지역	영업담당자(1)	입찰예정 (학년도)	2022학년도 총 접수 실적	2023년 영업 상황 보고
12	건국대학교(서울)	서울	이준석	2023학년도	58,058	2021 수시 접수 및 등록 큰 문제 없이 마무리함. 학생부 교과전형 검증 시스템 등 입학관리시스템에 대한 이슈가 있음. 발전기금 및 시스템에 대한 이슈 모두 존재함. 대외 및 총장선 협의와 실무협의 모두 진행해야 함. 2020년보다 입찰 시기를 앞당길 가능성이 있음.
25	경희대학교	서울	유석한	2023학년도	55,805	권범석 부처장이 명퇴 신청으로 임진택 팀장이 향후 업무를 담당할 것으로 보여지며 실무진과 임진택 팀장 관계를 통한 원서접수 유지를 추진하려고 함.
33	광운대학교	서울	윤일	2023학년도	18,821	서비스 협조는 진학보다 우월하나 외부적인 요인이 있을 수 있어 지속적인 영업을 진행하고 향후 진행 내용에 대한 추가적인 팔로우가 필요함. 팀장 변경(현재 차장)이 될 수 있으나 당분간은 이강연 팀장을 통한 영업을 진행해야 할 것으로 판단됨.
38	국민대학교	서울	유석한	2023학년도	27,170	큰 이슈는 없으며 지속적인 서비스 관리 진행 중.
58	덕성여자대학교	서울	김철	진학	16,248	
60	동국대학교(서울)	서울	이준석	2023학년도	49,893	2020년 대비 입학처 인원 변동. 김형배 실장에 의한 결정 예정. 경쟁사와의 관계가 좋은 편임. 서류평가 등 시스템, 입시정보 등에 대한 내용은 자사에 만족도가 더 높은 편임. 가능성 타진 중.
61	동덕여자대학교	서울	유석한	2023학년도	18,860	입시업무로 바쁜 상황으로 진학에 불만이 있는 것으로 파악되며 주변 대학과 연계를 통한 영업추진
69	명지대학교	서울	이준석	진학	27,122	
82	삼육대학교	서울	윤일	진학	11,525	21년에 몇 번 방문하였으나 잘 만나주지 않아 잘 안 들어 감
86	서강대학교	서울	김한민	진학	32,122	
87	서경대학교	서울	윤일	2023학년도	24,346	23학년도 입찰 예정.
88	서울과학기술대학교	서울	윤일	2023학년도	22,761	지원사항에 대한 처리 진행함. 내무 실무자들은 만족도가 있으나 간혹 진학사와 비교하시곤 함(정청교) 특별한 문제점 없음. 사정관 팀장 및 처장 윗선의 당사 만족도가 높은 상황임
91	서울대학교	서울	김철	2023학년도	19,257	듀얼접수를 진행하나 계속적으로 단독 이슈가 있음.
92	서울시립대학교	서울	유석한	2023학년도	21,511	23학년도 수시 자사 예정이나, 진학사 공격적 영업 예상, 입찰 진행시 변수 사항
101	성균관대학교	서울	김한민	2023학년도	59,669	입학처장과 입학팀장, 입학과장에 대한 지속적인 관리 진행 중이며 특별히 진학에 우대받은 사항은 없는 것으로 판된되어 이후 키맨 관리에 전념할 계획임
104	세종대학교	서울	김철	2023학년도	33,392	이만기 부사장님을 통한 영업 진행 24학년도 계약 전 사전 영업 진행 중
111	숭실대학교	서울	이준석	2023학년도	35,265	2021년 입학처장 결정으로 경쟁사 단독 결정됨. 지원사항에 대한 충분한 검토 없이 단독 결정을 진행함에 따라 입학팀장의 반발, 이후 인사이동 있었음. 현재 전산팀장 출신 입학팀장. 입학처장에 대한 협의 예정. 3월에 자사의 제안 내용 바탕으로 협의할 예정임.
147	중앙대학교	서울	유석한	2023학년도	82,204	당사와 전략적인 관계로 큰 변동 사항은 없음.
172	한국외국어대학교	서울	김철	2023학년도	31,037	박선영 팀장 용인캠퍼스로 인사이동 뒤 엄용국 팀장으로 22학년도 입시 진행, 작년에 비해 서류,면접평가 솔루션, 녹취충원솔루션에 대한 만족도가 높아졌음. 실무 업무 중심이 강한 대학으로 완벽한 서비스를 기대함, 올해 입찰 시 녹취솔루션 리뉴얼 등 전반적인 솔루션 만족도를 높이는데 지중, 박선영 팀장님 김민수 상무님 별도 접촉 중.
187	한양대학교(서울)	서울	이준석	2023학년도	53,901	입학부처장(한광민 부장)으로 오고 장진우 부장(입학팀장)은 교체됨. 추가적인 방문 예정
194	홍익대학교	서울	윤일	진학	42,702	분기별로 한 번씩 방문 진행하고 있음. 원서접수 바꾸려는 의지 없음. 입찰 때 제안서라도 받아달라고 하였는데 그것도 수긍 안 해줌. 소통에 문제는 없으나 접수업체는 당분간 변경하기 힘들 것 같음

No.	대학명	지역	설립유형	입찰형태	2020학년도 단독유무	2022학년도 단독유무	계약기간	입찰예정 (학년도)	2022학년도 총 접수 실적	2023년 영업 상황 보고
1	KC대학교	서울	사립	수의계약	진학	진학		진학	1,597	가끔 광고 관련 제안만 드림.
2	유원대학교	충북	사립	수의계약	듀얼	듀얼	2021/05/31 ~ 2022/02/28	2023학년도	3,770	
3	가야대학교	경남	사립	수의계약	듀얼	유웨이	2021/05/31 ~ 2022/02/28	2023학년도	2,177	광고 관련 위주로 접촉하였으나 녹취충원솔루션 이슈가 있음.
5	가톨릭관동대학교	강원	사립	제안서평가	유웨이	유웨이	2019/05 ~ 2022/02/28	2023학년도	6,842	서광석 팀장, 실무자 박종원 선생님 모두 보직 발령으로 류시준 팀장, 이경호 선생님으로 교체됨 그나마 이전에 있던 류한 선생님이 계셨으나 22년 1월부로 육아휴직 들어감 재계약 관련하여 큰 변수가 없으면 가능할듯하나 진학사에서 지속적으로 접수 제안 한다고 함 22학년도 기준 사고 없었고 이즈소프트 입학관리시스템(서류면접실기포함), 세모 CS녹취 사용함
6	가톨릭대학교	경기	사립	수의계약	유웨이(정시)	유웨이(정시)	2021/06/07 ~ 2022/02/28	2023학년도	27,708	정시, 편입만 진행, 이마스, 핌스 진학사 진행 중. 현상 유지 중이나 진학사 공격적 영업 예상.(이마스 지원이 관건)
7	감리교신학대학교	서울	사립	수의계약	유웨이	유웨이	2021/05 ~ 2022/02/28	2023학년도	138	
8	강남대학교	경기	사립	제안서평가	유웨이	유웨이	2019/05 ~ 2022/02/28	2023학년도	10,732	3년 수의 계약 진행 예정
9	강릉원주대학교	강원	국립	공식입찰	진학	진학		2023학년도	8,976	우호적 담당자 교체 이후로 진학사에 의존도가 더 올라감. 이미 진학 서류/면접을 무료로 운영하고 있어 입시솔루션 제안을 더 진행하기 어려움 2월 중 방문하여 재확인 예정
10	강원대학교	강원	국립	공식입찰	유웨이	유웨이	2021/05/14 ~ 2022/08/31	2023학년도	26,041	22년 2~3월에 입찰 진행할 예정이며 2년 계약으로 올린다고 함 아직까지 진학사에서 찾아와서 제안을 따로 하지 않음 서비스 만족도는 높게 운영해왔으나 학교 특성상 지원사항에 따른 움직임을 보일 수 있음 경북대 서류평가 사고 관련하여 입찰 때 설명해야 한다고 함 사정관 팀장이 진진학사이나 지속적으로 컨택하여 이야기 진행하고 있음
12	건국대학교(서울)	서울	사립	공식입찰	진학	유웨이	2020/04 ~ 2022/02/28	2023학년도	58,058	2021 수시 접수 및 등록 큰 문제 없이 마무리함. 학생부 교과전형 검증 시스템 등 입학관리시스템에 대한 이슈가 있음. 발전기금 및 시스템에 대한 이슈 모두 존재함. 대외 및 총장선 협의와 실무협의 모두 진행해야 함. 2020년보다 입찰 시기를 앞당길 가능성이 있음.
14	경기대학교	경기	사립	공식입찰	진학	유웨이	2020/04/23 ~ 2022/02/28	2023학년도	32,297	2020년 입찰 당시와 동일한 입학처 인원임. 최소 2년~3년 입찰 예정임. 입학실장 인사이동 및 기타사항 협의가 필요함. 3월 입찰 협의 후 진행 예정임. 자사 웹녹취 진행 예정
16	경남대학교	경남	사립	수의계약	진학	진학		진학	9,612	대학별 특이사항은 없으며 진학서비스 만족
18	경북대학교	대구	사립	공식입찰	진학	유웨이	2021/06/01 ~ 2022/05/31	2023학년도	52,517	서류평가시스템이나 녹취충원 프로그램 사용에 있어서 만족하는 편. 원서접수 상황도 좋아서 서비스에는 만족하고 있음. 올 입시부터 담당자 및 팀장이 신규로 들어온 상황이며 최근 처장도 변경이 됨.(최연희 처장/여자/치과대학) 한 업체와 장기 계약하는 것을 꺼리는 학교 전반적 분위기가 우려됨.

* 소갑 제20호증(2022. 1. 21. 영업회의 자료 송부 이메일 및 첨부자료), 소갑 제18호증 및 제10호증 (2019. 9. 1. 및 2019. 10. 17. 영업회의 관련 자료 송부 이메일 및 첨부자료) 등

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실

1) 경제적 이익 제공 내역

15 피심인은 2013년 2월부터 2023년 12월까지 대학이 자신과 입학전형 인터넷 원서접수 대행 계약을 체결하거나 기존에 체결했던 계약을 유지할 목적으로 학교발전기금·후원금 등 금전적 이익, 아이패드·노트북 등 물품, 입학관리시스템·녹취충원시스템·입학설명시스템 등 시스템·솔루션, 대학 홍보·광고 서비스 등 약 95억 9,400만 원 상당의 경제적 이익을 제공하였다.

16 피심인은 2013년 2월부터 2023년 12월까지 계약 체결 및 유지를 목적으로 93개 대학에 약 48억 9,900만 원 상당의 금전적 이익 및 현물을 제공하였으며, 65개 대학에 46억 9,500만 원 상당의 시스템·솔루션, 홍보·광고 서비스 등의 경제적 이익을 제공하였다. 금전, 현물과 시스템·솔루션, 홍보·광고 서비스는 원서접수 대행 서비스와의 관련성 등의 측면에서 차이가 있으므로, 이하에서는 금전, 현물과 시스템·솔루션, 홍보·광고 서비스를 구분하여 살펴본다.

가) 금전적 이익, 물품 제공 관련

(1) 학교발전기금 등 금전적 이익

17 피심인은 2013년 2월부터 2023년 11월까지 아래 <표 10> 기재 및 <별지 1>과 같이 전국 59개 대학에 총 211회에 걸쳐 대입전형 인터넷 원서접수 대행 계약 체결 및 유지를 목적으로 학교발전기금, 워크숍 지원금, 체육대회 후원금, 송년 음악회 후원금 등의 명목으로 총 4,048,446천 원의 경제적 이익을 제공하였다.

<표 10> 피심인의 금전지원내역

(단위: 천 원)

학교명	횟수	납부금액	학교명	횟수	납부금액	학교명	횟수	납부금액
	18	255,300		3	30,000		1	500
	13	205,300		3	31,000		1	1,500
	11	107,000		3	35,000		1	500
	11	43,000		3	110,000		1	50,000
	10	80,090		3	27,600		1	1,000
	10	520,000		2	34,000		1	15,000
	8	400,000		2	4,000		1	1,000
	8	40,000		2	72,000		1	5,000
	8	54,300		2	104,500		1	1,000
	6	150,000		2	1,500		1	2,000
	6	250,000		2	11,843		1	1,260
	6	202,500		2	45,000		1	10,000
	6	60,000		2	27,000		1	36,500
	5	120,000		2	30,000		1	650
	5	75,000		2	2,000		1	63,000
	4	50,000		2	10,603		1	2,000
	4	350,000		1	18,000		1	500
	4	70,000		1	1,000		1	15,000
	4	100,000		1	8,000		1	30,000
	4	60,000		1	16,500	합 계	59	4,048,446

* 소갑 제4호증 (피심인의 발전기금 등 현금 제공 내역), <별지 1>

18 구체적으로 피심인은 <표 11> 기재와 같은 입학원서접수 대행 서비스 계약 관련 입찰 제안서 또는 <표 12> 기재와 같은 이메일 등에 발전기금 등의 금전적 이익을 제공하겠다는 의사를 대학에 표시하였다. 이후 피심인과 계약을 체결할 것이 확정되면 대학 측에서 <표 13> 기재와 같이 약정된 발전기금 등 금전적 이익을 제공할 것을 요청하면 피심인이 금전적 이익을 제공하는 형태로 이익제공 행위가 이루어졌다.

<표 11> 제안서를 통해 발전기금 등 현금 제공을 제의한 사례

1. 2018학년도 단독 원서접수 시 8개 부문 부가 서비스 제공

PART8. 지원부문 및 기타

구분	매체	세부 내용
온라인 광고	사이트 배너	· 입시홍보 기간 중 당사 사이트 배너 · 프리미엄리스트 수시 및 정시 제공
	이메일 발송	· 대학교 입시안내 및 홍보 메일 발송
	문자메시지 발송	· 수시/정시모집 홍보 문자 발송
오프라인 광고	대학가는길(고교매거진)	· 수시모집 대학교 기획기사 2페이지
	수험자료집	· 수시/정시모집 각 1회 제공
	배치참고표	· 수시/정시모집 각 1회 제공
	모의 수능	· 개인성적표 및 정답 해설지 화보광고 총 4회
	입시설명회자료집	· 수시/정시모집 각 1회 제공
대학홍보	발전기금	· 대학 홍보를 위한 발전기금 납부 (별도의 동봉된 문서를 통해 전달 드리겠습니다.)

(비공개)

* 소갑 제50호증(2018학년도 홍익대학교 입찰제안서), 소갑 제51호증(2019~2021학년도 ○○대학교 입찰제안서)

<표 12> 이메일을 통해 발전기금 등 지원사항을 제의한 사례

(비공개)
(비공개)

* 소갑 제52호증(2017학년도 ㅇㅇ대학교 원서접수 지원사항 관련 이메일 및 첨부자료, 2016. 6. 21.), 소갑 제53호증(2015학년도 ㅇㅇ대학교 입찰제안서 관련 이메일 및 첨부자료, 2014. 4. 9.)

<표 13> 대학 측에서 발전기금 납부를 요청한 사례

(비공개)
(비공개)

* 소갑 제54호증(ㅇㅇ대학교 발전기금 납부 관련 이메일, 2021. 10. 5.), 소갑 제55호증(ㅇㅇ대학교 발전기금 납부 관련 이메일, 2016. 12. 28.)

19 피심인이 제공한 금전적 이익 중 학교발전기금은 <표 14>의 기재에서 드러나는 바와 같이 사전에 약정된 정액의 형태, <표 15> 기재의 이메일 및 <표 16> 기재의 품의서에서 드러나는 바와 같이 원서접수 건수에 비례하여 원서접수 대행 수수료의 일정 부분을 지급하는 정률의 형태 등 다양한 형태로 지급되었다. 발전기금이 원서접수 대행 계약체결 여부와 밀접히 관련되어 있다는 사실은 <표 14> 및 <표 16>의 내부 품의서에서 '원서접수 관련 약정에 의거하여 지급', '인터넷 원서접수와 관련하여 제공'과 같은 내용이 확인된다는 점 등으로부터 인정된다.

(표 삽입을 위한 여백)

<표 14> 2021학년도 ㅇㅇ대 발전기금 품의서

(비공개)

* 소갑 제56호증(ㅇㅇ대학교 2021학년도 발전기금 품의서, 2020. 8. 25.)

<표 15> 원서접수 건당 발전기금 제공 사례

(비공개)

* 소갑 제58호증(원서접수 건당 발전기금 제공 관련 이메일, 2014. 4. 1.)

<표 16> 2013년 ㅇㅇ대 발전기금 품의서

(비공개)

* 소갑 제59호증(2013년 중앙대학교 학교발전기금 지급 품의, 2013. 6. 26.)

20 한편 국세청은 아래 <표 17> 및 <표 18> 기재와 같이 2020. 3. 31.자로 종료되는 사업연도부터 2022. 3. 31.자로 종료되는 사업연도까지 피심인이 대학에 지급한 기부금 789,700천 원 중 589,000천 원은 법인세법상 법정 기부금이 아닌 접대성 경비에 해당한다고 판단하였다.[12)]

<표 17> 피심인의 기부금 관련 세무조사 확인서에 기재된 기부금 지급 내역

(단위: 천 원)

순번	학교명	합계	2022.3.31.	2021.3.31.	2020.3.31.
1		65,000	17,500	17,500	30,000
2		19,700	6,000	6,000	7,700
3		120,000	40,000	40,000	40,000
4		5,000	-	-	5,000
5		60,000	20,000	20,000	20,000
6		100,000	-	50,000	50,000
7		40000	-	20,000	20,000
8		30,000	-	15,000	15,000
9		1,000	-	-	1,000
10		10,000	-	5,000	5,000
11		5,000	-	-	5,000
12		100000	-	100,000	-
13		20,000	-	20,000	-
14		20,000	10,000	10,000	-
15		7,000	3,500	3,500	-
16		100,000	50,000	50,000	-
17		20,000	-	20,000	-
18		31000	30,000	1,000	-
19		35000	35,000	-	-
20		1000	1,000	-	-
합계		789,700	213,000	378,000	198,700

* 소갑 제60호증(기부금 쟁점 관련 소명서, 2013. 7월), 소갑 제8호증(피심인 제출자료, 2024. 4. 25.)

<표 18> 세무조사 확인서에서 접대성 경비로 확인된 내역

(단위: 천 원)

순번	학교명	합계	2022.3.31.	2021.3.31.	2020.3.31.
1		65,000	17,500	17,500	30,000
2		120,000	40,000	40,000	40,000
3		5,000	-	-	5,000
4		60,000	20,000	20,000	20,000
5		100,000	-	50,000	50,000
6		30,000	-	15,000	15,000

12) 이러한 사실은 2023년 7월 피심인에 대해 행해진 서울지방국세청 세무조사 결과로부터 확인된다.

7		1,000	-	-	1,000
8		10,000	-	5,000	5,000
9		5,000	-	-	5,000
10		20,000	-	20,000	-
11		20,000	10,000	10,000	-
12		7,000	3,500	3,500	-
13		100,000	50,000	50,000	-
14		20,000	-	20,000	-
15		1,000	1,000	-	-
16		25,000	25,000	-	-
합계		589,000	167,000	251,000	171,000

* 소갑 제60호증(기부금 쟁점 관련 소명서, 2013. 7월), 소갑 제8호증(피심인 제출자료, 2024. 4. 25.)

(2) 물품

21 피심인은 2013년 5월부터 2023년 11월까지 아래 <표 19> 및 <별지 2>, 소갑 제5호증과 같이 전국 69개 대학에 총 304회에 걸쳐 입학원서접수 대행 계약체결 및 유지를 목적으로 아이패드, 복합기, 노트북, 홍보도우미 관련 물품, 판촉물, 단체복 등 총 915,570천 원 상당의 비금전적 경제적 이익을 제공하였다.

<표 19> 피심인의 물품 지원 내역

(단위: 건, 천 원)

년도	건수	학교명	지원 물품	금액
2013년	12		솔루션 검수기기, 아이패드, 서버	29,301
2014년	15		아이패드, 노트북, 복합기 등	46,458
2015년	15		아이패드, 노트북, 홍보 물품, 스마트커버 등	63,809
2016년	28		노트북, 데스크톱, 휴대폰, 아이패드, 기념품, 홍보도우미 물품 등	70,984
2017년	9		홍보 물품, 아이패드, 카메라, 노트북, 노트북 가방 등	25,901

2018년	13		아이패드, 노트북, 빔프로젝터, 판촉물 등	55,113
2019년	19		아이패드, 노트북, 터치펜, 녹취 장비 서버, 광고 물품 등	88,702
2020년	20		노트북, 아이패드, 홍보기념품, 단체복, 헤드셋, SSD 등	57,995
2021년	45		아이패드, 노트북, PC 주변기기, 사무 물품, USB, 단체복, 지폰, 경품 등	144,890
2022년	68		모니터, 에어팟, USB, 아이패드, 노트북, 갤럭시탭, 경품 등	139,125
2023년	60		노트북, 아이패드, 갤럭시탭, 윈도우, 에어팟, 애플펜슬, 단체복, 기념품, 카메라, 삼각대, 보조배터리, 등	193,291
합 계	304			915,570

* 소갑 제5호증(피심인의 물품·비품 제공내역), 자세한 물품 지원내역은 <별지 2>

22 구체적으로 피심인은 원서접수 대행 계약체결에 앞서 아래 <표 20> 기재와 같이 제안서 등을 통하여 물품 기재 의사를 표명하였다. 대학은 피심인과 원서접수 대행 계약을 체결할 것이 확정되면 아래 <표 21> 기재와 같이 약정된 물품을 제공할 것을 요청하였다. 그러면 피심인은 아래 <표 22> 기재와 같이 약정한 물품·비품을 구매하여 대학에 제공하는 방식으로 경제적 이익 제공 행위를 실행하였다.

(표 삽입을 위한 여백)

<표 20> 제안서 등에 물품·비품 제공을 기재한 사례

(비공개)

* 소갑 제61호증(2017학년도 연세대학교 지원사항 관련 이메일 및 제안서, 2016. 2. 25.)

<표 21> 대학 측의 물품 제공 요청 사례

(비공개)

* 소갑 제62호증(ㅇㅇ여자대학교 2023학년도 기부금 집행 요청 이메일, 2024. 1. 15.)

<표 22> 비품 구매 관련 내부 결재 문서

(비공개)

* 소갑 제63호증(ㅇㅇ여자대학교 물품 지원 관련 품의서, 2024. 1. 17.)

23 한편, 아래 <표 23> 및 <표 24> 기재와 같이 현금으로 제공되는 발전기금이 리베이트에 해당할 수 있다는 대학 측에서의 우려가 있는 등의 경우에는 사전에 약정된 발전기금 등 현금성 지원이 물품으로 대체되기도 하였다.

(표 삽입을 위한 여백)

<표 23> 발전기금(현금) 제공에서 물품 제공으로 변경된 사례

(비공개)
(비공개)
(비공개)

* 소갑 제64호증(전략영업팀 영업 주요사항 보고 이메일)

<표 24> ○○대학교 발전기금 대체 비품 지원 관련 품의서

(비공개)

* 소갑 제65호증(○○대학교 발전기금 대체 비품 지원 관련 품의서, 2022. 10. 25.)

나) 시스템·솔루션, 홍보·광고 서비스 관련

(1) 시스템·솔루션

24 피심인은 2013년 4월부터 2023년 12월까지 아래 <표 25>, 소갑 제6호증과 같이 55개 대학에 총 426번에 걸쳐 약 34억 4,900만 원 상당의 입학원서접수 대행 계약체결 및 유지를 목적으로 입학 홈페이지 구축·유지보수, 입학 상담솔루션 구축, 서류·면접 평가 솔루션 구축, 입학 관리시스템 지원, 합격자 통합관리시스템(TRS) 구축, 녹취충원관리 솔루션 구축 등 시스템·솔루션(이하 '솔루션')[13]을 제공하였다.[14]

<표 25> 피심인의 솔루션 지원 내역

(단위: 건, 천 원)

년도	건수	학교명	금액
2013년	45		646,909
2014년	52		349,545

13) 피심인이 제공하는 주요 솔루션의 내용은 아래와 같다.

2015년	40		268,364
2016년	44		330,454
2017년	45		308,182
2018년	34		259,636
2019년	30		215,273
2020년	48		314,492
2021년	31		233,000
2022년	29		249,273
2023년	28		274,000
합 계	426		3,449,128

* 소갑 제6호증(피심인의 솔루션 및 광고·홍보 서비스 제공내역)

25 피심인은 자신이 제공한 솔루션을 최소 백만 원에서 최대 오천만 원 상당의 가치를 가진다고 평가하였다. 이러한 사실은 아래 <표 26> 기재의 대학 입찰제안서, 발표 자료(PPT)에 '약 4.5억 원 상당의 부가서비스 제공', '약 5.5억 원 상당의 부가서비스 제공' 등 지원 사항의 가치가 기재되어 있다는 점에서 인정된다.

구분	지원사항	세부내용
2. 토탈 입시 관리 솔루션	입학 홈페이지	입학 홈페이지 구축
	서류 평가 솔루션	학생부 종합 전형 서류 평가 솔루션 제공
	면접 평가 솔루션	면접 평가 솔루션 제공
	실기 평가 솔루션	실기 평가 솔루션 제공
	TRS(합격자 통합 관리 솔루션)	합격자 발표/ 등록 환불 / 녹취 충원 연동 서비스 (*TRS 수수료 무상지원)
	녹취 충원 관리 솔루션	
	입학 상담 솔루션	입시 상담 전용 프로그램 제공 (WEB, APP 선택 가능)
	재외국민 특별전형 자격 심사 솔루션	효율적인 재외국민 특별전형 업무 처리 가능 및 시스템 연계성 강화
	동영상 업로드 시스템	사전에 촬영한 동영상을 면접 평가 기간에 활용할 수 있는 업로드 시스템
	입학관리시스템 지원	입학관리시스템의 성공적인 운영을 위한 업무 지원
	고교 통합 관리 솔루션	고교별 정보 및 지원 현황, 등록 현황 관리
	온라인 사전 문진표 확인 시스템	온라인 사전 문진표 시스템 제공
	모바일 출결 프로그램	면접자 대상 모바일 출결 프로그램(안드로이드 버전/1종)

* 소갑 제66호증(2023학년도 ㅇㅇ여자대학교 원서접수 입찰제안서), 소갑 제67호증(2023학년도 지원사항 정리, 피심인 2024. 4. 25. 제출자료 중 첨부자료)

14) 피심인이 각 대학에 제공하는 솔루션은 크게 '원서접수' 관련 솔루션과 '입시관리' 관련 솔루션으로 나눌 수 있다(소갑 제67호증). 원서접수 솔루션은 각 입학전형의 경쟁률 분석, 출력물의 바코드 지원, 온라인 수정신청 시스템 등을 의미하며, 대부분 대학의 입찰 제안요청서 상 과업 내용에 명시적으로 기재되어 있고, 입학원서접수 대행 서비스 업무과 직접적으로 관련되는 측면이 있으므로 이 사건 경제적 이익 제공 내용에서 제외한다. 또한 입시관리 솔루션 중 대학이 입찰제안서 등에 해당 서비스를 제공하도록 명시적으로 기재하고 있는 경우 또는 원서접수 대행사가 인터넷 원서접수 외에 추가로 제공할 수 있는 솔루션·프로그램 등을 제안하도록 하고 그와 같은 제안 내역을 명시적으로 평가점수에 반영하고 있는 경우도 이 사건 경제적 이익 제공 내용에서 제외한다.

<표 26> 입찰제안서 및 발표 자료에 솔루션 지원금액의 가치 기재 사례

(비공개)
(비공개)

* 소갑 제68호증(2015학년도 ○○대학교 입찰제안서), 소갑 제36호증(○○대학교 지원사항 관련 내부협의 이메일 및 첨부자료, 2016. 3. 23.)

26 아래 <표 27> 기재의 피심인 경영지원본부 허○○ 부사장 진술에 따르면 솔루션은 학생 평가·모집 과정에서 입학 담당자들의 편의성 증진을 위해 제공되는 것으로 확인된다. 피심인은 응용 소프트웨어의 개발 및 공급을 업으로 하는 사업자로서 솔루션을 자체적으로 개발하기도 하나, 외주업체를 통해 개발·공급하는 경우도 있으며 이때의 비용은 학교당 약 1 ~ 2천만 원 정도 소요되는 것으로 확인된다.

<표 27> 피심인 경영지원본부 허○○ 부사장 진술조서 (발췌)

문) 공격적인 전략을 쓴다고 했는데? 답) 제일 중요한 것은 서비스의 품질이라고 생각하고, 여기에 덧붙여서 여러 가지 제안들을 하고 있는데, 대부분 원서접수에 필요한 시스템을 제공한다던가 학교 발전기금을 내기도 하고 있습니다. 문) 학교 발전기금이 입찰의 수단으로 사용되기 시작한 것은 언제부터인가요? 답) 정확히 입찰을 위한 수단이다, 아예 관련이 없다, 이렇게 말씀드릴 수는 없고 약간 중간적인 성격이 있는 것 같습니다. 지금은 조금 줄어들고 있는 추세이고 과거에는 오히려 학교발전기금을 더욱 많이 냈던 것으로 알고 있습니다. 지금은 학교발전기금보다는 학생을 평가하고 모집하는 과정에서 입학 담당자들이 조금 더 편리하게 사용할 수 있는 서비스를 개발하여 제공해드리고 있습니다. 문) 그러한 서비스는 직접 개발하시는건가요? 답) 직접 개발하는 경우도 있고 외주를 주는 경우도 있습니다. 입학관리시스템(종합서비스), TRS(녹취 관련), 서류평가 시스템, 실기평가 시스템 등이 포함될 수 있습니다. 기본 틀은 공통적으로 적용되지만 학교마다 전형, 평가 요소 등이 다 다르기 때문에 학교 맞춤형으로 제작되고 있습니다. 문) 서비스 개발 비용은 어느 정도 되나요? 답) 통상 내부에서 개발하고 있어서 정확한 단가를 산출하기는 어렵습니다. 다만 외주를 주는 경우에는 학교당 1천~2천만 원 정도 지급되는 것으로 알고 있습니다.

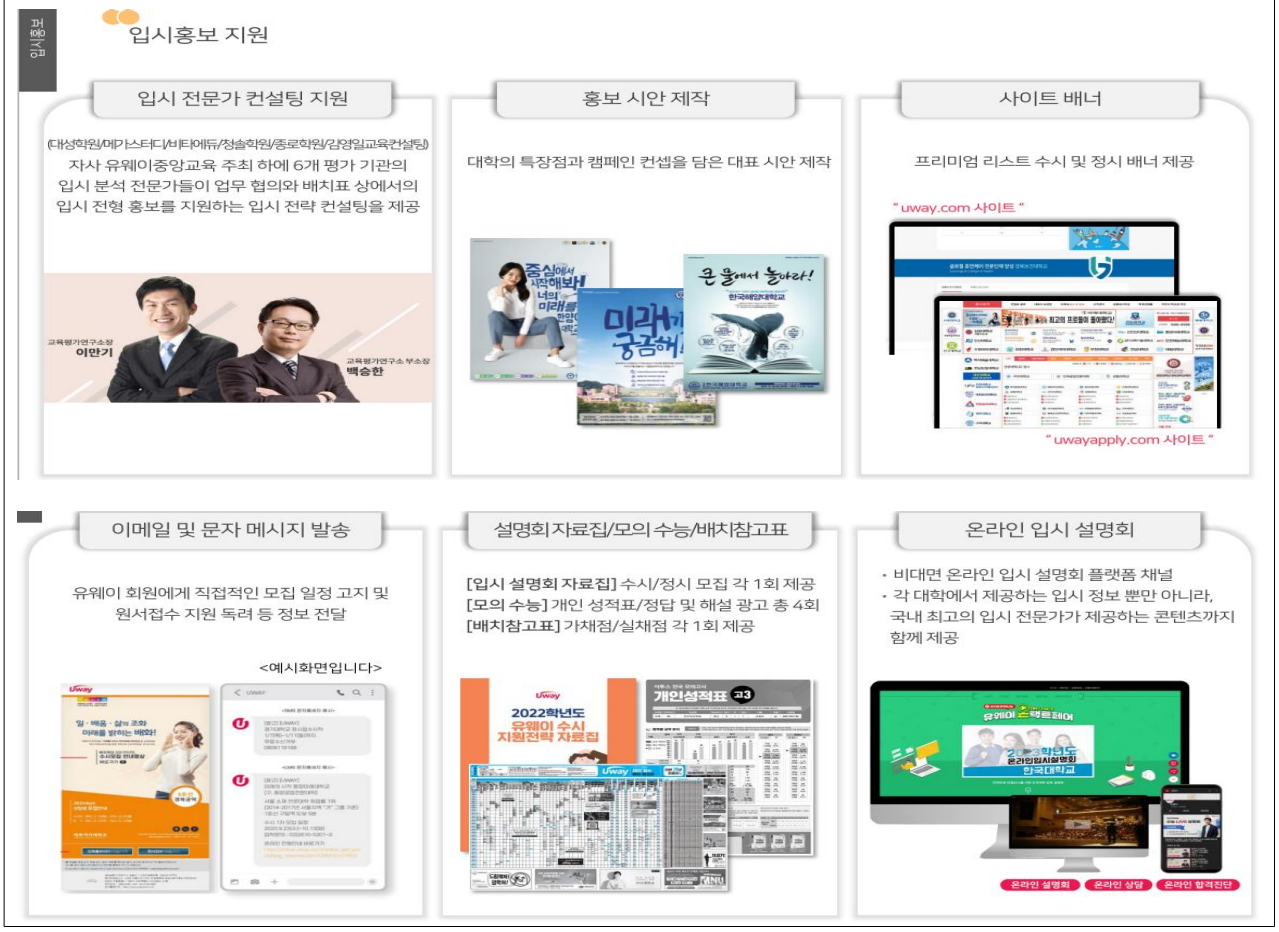
* 소갑 제3호증(피심인 경영지원본부 허○○ 부사장 진술조서)

(2) 광고·홍보 서비스

27 피심인은 2013년 5월부터 2023년 8월까지 아래 <표 28>, 소갑 제6호증과 같이 전국 38개 대학에 총 210회에 걸쳐 11억 8,100만 원 상당의 입시설명회 PPT 제작, 홍보 시안 및 영상 제작 등의 홍보 서비스와 홈페이지 내 광고 배너 제작, 학교 홍보 문자 및 이메일 발송, 설명회 자료집 등에의 광고물 게재, 배치 참고표 제공 등 온·오프라인 광고 서비스[15]를 제공하였다.[16]

15) 피심인이 제공하는 주요 광고·홍보 서비스는 아래와 같다.

구분	지원사항	세부내용
3. 입시 홍보	입시 전문가 컨설팅 지원	전형계획 및 입시 분석을 위한 6개 평가기관 입시 컨설팅 지원
	언론 홍보	당사 언론 관련 보도 자료에 유웨이대학교 전형 및 입시 안내 자료 제공
	홍보 시안 제작	대학의 특장점과 캠페인 컨셉을 담은 대표 시안 제작
	홍보 영상 제작	대학 컨셉 및 트렌드에 맞는 대학 홍보 영상 제작
	고교 방문 입시 설명회 PPT 제공	고교 방문 설명회 시 필요한 PPT 문서 제작 지원
4. 온라인광고	사이트 배너	자사 사이트 배너 제공 (수시/정시)
	이메일 및 문자 메시지 발송	수시/정시 모집 홍보 문자 발송
5. 오프라인 광고	입시설명회 자료집	수시/정시 모집 각 1회 제공
	모의수능	개인 성적표/ 정답 및 해설지에 대학 홍보 광고 제공
	배치참고표	가채점/실채점 각 1회 제공
	맞춤 DM 발송	코로나19 상황에 따른 비대면 우편 발송 시스템
6. 매체 광고	옥외 매체 광고	옥외 매체 시안 제작 및 매체 대행
7. 특별지원	온택트페어	코로나19 상황에 따른 비대면 온라인 입시 설명회 플랫폼 채널
	입시 전문가 대학 방문 영상 제작	이만기 소장이 직접 대학을 방문하여 대학에 맞춤 홍보 영상 제작
	캠퍼스명 이색학과 홍보 알림	이만기 소장의 인터뷰 형태 홍보, 온택트 플랫폼 사이트 내 홍보
	리타겟팅 광고	잠재 타겟에게 SNS상에 광고가 노출되어 홈페이지 재방문을 유도, 추가모집 기간 또는 각 전형 기간에 비대면 마케팅 진행



* 소갑 제66호증(2023학년도 ㅇㅇ여자대학교 원서접수 입찰제안서), 소갑 제67호증(2023학년도 지원사항 정리, 피심인 2024. 4. 25. 제출자료 중 첨부자료)

16) 대학이 별도로 입찰제안서, 제안요청서 등에 특정 광고·홍보서비스를 제공하도록 명시적으로 기재하고 있거나, 원서접수 대행사가 제공할 수 있는 광고·홍보서비스를 제안하도록 하고 그와 같은 제안 내역을 평가점수에 반영한 경우는 이 사건 경제적 이익 제공 내용에서 제외하였다.

<표 28> 피심인의 홍보 및 광고 서비스 지원 내역

(단위: 건, 천 원)

년도	건수	학교명	금액
2013년	6		32,364
2014년	11		75,289
2015년	11		87,718
2016년	12		118,983
2017년	13		139,565
2018년	14		108,083
2019년	12		82,796
2020년	16		143,859
2021년	17		135,160
2022년	16		108,561
2023년	19		148,288
합 계	210	지원사항: PPT, 신문광고, 전광판 광고, 홍보 영상 등	1,180,666

* 소갑 제6호증(피심인의 솔루션 및 광고·홍보서비스 제공내역)

28 피심인은 자신이 제공한 솔루션을 최소 백만 원에서 최대 삼천오백만 원 상당의 가치를 가진다고 평가하였다. 이러한 사실은 위 <표 26> 기재의 대학 입찰제안서, 발표 자료(PPT)에 홍보·광고 서비스 관련 지원 사항의 가치가 기재되어 있다는 점으로부터 인정된다.

2) 경제적 이익 제공의 의도 및 목적

29 피심인은 위 2. 가. 1)에서 살펴본 바와 같이 발전기금, 물품 및 부가서비스 등을 원서접수 대행 계약 체결 및 유지를 위한 판촉 수단으로 적극 활용하였다.

30 이러한 사실은 아래 <표 29> 내지 <표 31> 기재에서 드러나는 바와 같이 피심인이 집중공략대학 등에 대한 영업전략으로 발전기금, 경쟁사보다 좋은 부가서비스 제안 등의 방안을 수립한 점, 아래 <표 32> 기재에서 확인되는 바와 같이 경쟁사인 진학어플라이의 영업전략을 고려해 발전기금을 높이는 등 경제적 이익 수준을 조정하거나, 진학어플라이의 공격적인 영업이 예상되는 대학 또는 기존 피심인과의 계약에 대하여 불만족을 표현한 대학에 대하여 추가적인 지원을 검토한 점 등을 통하여 인정된다.

(표 삽입을 위한 여백)

<표 29> 피심인 마련 원서접수 영업 방안(발췌)

(비공개)
(비공개)

* 소갑 제14호증(2023학년도 원서접수 입찰결과 및 영업현황 보고자료, 2022. 7. 25.)

<표 30> 학교발전기금, 광고 등의 지원을 통한 영업전략 수립

(비공개)

* 소갑 제13호증(2023학년도 원서접수 현황 보고자료)

(표 삽입을 위한 여백)

<표 31> 발전기금 등 제안을 통한 영업전략 수립

(비공개)
(비공개)
(비공개)

* 소갑 제12호증(2019학년도 사업계획서, 2017. 12. 18.)

(표 삽입을 위한 여백)

<표 32> 2023학년도 입찰결과 분석 보고서 (발췌)

(비공개)

* 소갑 제22호증(23학년도 영업 및 입찰현황 이메일 및 첨부자료, 2022. 7. 11.)

3) 경제적 이익제공 관련 영업전략 수립 및 실행

가) 영업전략 수립

31 피심인은 연도별로 사업계획서 등을 작성하며 학교별 영업전략을 상세히 수립하였다. 해당 영업전략은 위 2. 가. 1)의 경제적 이익을 판촉 수단으로 활용하여 대학과 원서접수 계약을 체결하거나 유지하는 것을 목표로 한다는 점에서 피심인의 경제적 이익제공 행위를 본사 차원에서 수립된 계획에 따라 실행된 행위라고 평가할 수 있다. 이하에서는 피심인의 영업전략에 대하여 상세히 기술한다.

(1) 사업계획서를 통한 연간 영업전략 수립

32 피심인은 연간 사업계획서를 작성하며 각 연도의 목표 및 전략을 수립하였다. 그 과정에서 대학의 유형을 분류하여 경제적 이익 제공과 관련된 영업전략을 세부적으로 결정하였다.

33 구체적으로 아래 <표 33> 기재와 같이 대학별 수주 확대 등의 목표를 설정하고, ‘대학별 사례별(지원강화, 솔루션연계)로 영업전략을 수립’, ‘수도권 미진행 대학에 대한 중점 영업’, ‘국립대 수주를 위한 중점 제안 진행’, ‘상담솔루션, 충원솔루션, 서류평가솔루션(신규구축) 등의 솔루션 확대’, ‘대학별 요구사항 및 영업방안을 마련’, ‘기존 서비스대학 이탈 방지, 추가 단독대학 확대 추진’ 등과 같은 세부 사업 추진 전략을 수립하였다.

<표 33> 피심인 사업계획서 상 사업목표 및 전략

(비공개)
(비공개)

(비공개)
(비공개)
(비공개)
(비공개)

* 출처: 소갑 제27호증(FY13 서비스사업부 사업계획서, 2013. 2. 22.), 소갑 제28호증(FY16 사업1본부 사

업계획서, 2016. 3. 22.), 소갑 제29호증(FY19 사업1본부 사업계획서, 2019. 2. 25.), 소갑 제30호증(FY20 사업1본부 사업계획서, 2020. 1. 30.), 소갑 제25호증(FY21 사업1본부 사업계획서, 2021. 1. 29.), 소갑 제31호증(FY23 유웨이 워크숍 자료, 전략사업본부, 2023. 3. 31.)

34 피심인이 매년 체계적으로 경제적 이익 제공을 통한 매출 확대를 위하여 영업전략을 수립하였다는 사실은 아래 <표 34> 기재의 2013년부터 2023년까지의 연간 사업계획서를 통하여도 드러난다. 특히 해당 사업계획서를 통하여 피심인이 직전 연도의 원서접수 영업 결과에 대해 분석하고 해당 연도 영업전략을 수립한 점, 대학별로 영업전략을 달리 수립한 점, 위 2. 가. 1)의 경제적 이익을 영업 수단으로 활용한 점 등을 확인할 수 있다.

<표 34> 2013~2023년 피심인 원서접수 관련 부서 사업계획서

<table>
<tr><td>2013년</td><td>
< 서비스사업부 2013년 사업계획서 >
FY12 정성평가_ 사업실적 서비스사업부
<table>
<tr><th>부 문</th><th>Must Dos</th><th>성 과</th><th>평 가</th></tr>
<tr><td>서비스사업부</td><td colspan="2">• 서비스사업부 상품 및 영업관리 / 조직운영 / 등록금 수납 서비스</td><td rowspan="3">• 외부환경
- 주요 사립대학 단독유치 심화에 대한 대응 문제(키맨관리, 제안내용 부족, 배치표 등 환경요인)
- 수시 6회지원 및 수시충원에 따른 접수 시장의 감소
- 점유율 감소 수시 20% 정시 11%
• 교과부 교부금을 통한 원서접수 방어.
• 새 정부 원서접수 공약 차단 실패.
(예산부족으로 인한 진행추이 파악필요)</td></tr>
<tr><td>원서접수</td><td>• 수도권 주요대학 단독 원서접수 수주.
• 지역별 거점 국립대학 원서접수 수주.
• 국가(대교협) 원서접수 정책 대응.
• 수시 6회지원에 추진에 대한 대응.
• 4년제 및 2년제 접수 점유율 유지.
• TA개선 및 서비스 강화추진, 부가서비스확대.
• 대학원, 고교접수 매출 현실화추진</td><td>미흡
보통
양호
미흡
미흡
보통
양호</td></tr>
<tr><td>영업/관리</td><td>• 경쟁사 영업전략에 대한 대응.
• 주요 단독대학 영업강화 및 입찰 수주 향상.
• 키맨 관리 및 지원서비스 확대를 통한 장기 계약추진.
• 배치표 문제에 대한 효율적인 대응.</td><td>미흡
미흡
보통
미흡</td></tr>
</table>
(비공개)
</td></tr>
<tr><td>2014년</td><td>(비공개)</td></tr>
<tr><td>2015년</td><td>(비공개)</td></tr>
<tr><td>2016년</td><td>(비공개)</td></tr>
<tr><td>2017년</td><td>(비공개)</td></tr>
<tr><td>2018년</td><td>(비공개)</td></tr>
</table>

2019년	(비공개)
	(비공개)
	(비공개)
	(비공개)
2020년	(비공개)
	(비공개)
	(비공개)
2021년	(비공개)
	(비공개)
2022년	(비공개)
	(비공개)
	(비공개)
	(비공개)
	(비공개)
2023년	(비공개)
	(비공개)

* 소갑 제12호증(2019학년도 사업계획서), 소갑 제14호증(2023학년도 원서접수 입찰결과 및 영업현황 보고), 소갑 제20-1호증(2023학년도 원서접수 영업현황보고), 소갑 제21호증(2021학년도 이후 사업1본부 서비스영업팀 사업계획), 소갑 제24호증(2021-2022학년도 1본부 영업현황 보고 및 향후 전망), 소갑 제25호증(FY21 사업1본부 사업계획서), 소갑 제26호증(FY22 사업1본부 사업계획서), 소갑 제27호증(FY13 서비스사업부 사업계획서), 소갑 제28호증(FY16 사업1본부 사업계획서), 소갑 제29호증(FY19 사업1본부 사업계획서), 소갑 제30호증(FY20 사업1본부 사업계획서), 소갑 제31호증(FY23 유웨이 워크숍 자료, 전략사업본부), 소갑 제32호증(IT사업본부 FY23 사업계획 및 추진방안), 소갑 제42호증(사업1본부 FY22 사업계획 및 추진방안), 소갑 제122호증(2022년 매출관리 분석자료), 소갑 제124호증(2020학년도 사업1본부 업무보고 및 추진계획/발전방안), 소갑 제125호증(2020학년도 서비스영업팀 사업계획서), 소갑 제148호증(서비스사업부 FY14 사업계획서), 소갑 제149호증(서비스사업부 FY15 사업계획서), 소갑 제150호증(사업1본부 FY18 사업계획서), 소갑 제151호증(2021학년도 이후 서비스영업팀 사업계획안), 소갑 제152호증(사업3본부 FY20 반기실적 및 향후 계획), 소갑 제153호증(사업1본부 FY21 업무보고 및 추진계획/발전방안)

(2) 대학별 특성을 고려한 영업전략 수립

35 피심인은 경쟁 상황을 고려하여 대학별 영업전략을 다르게 수립하였다. 아래 <표 35> 기재의 2021년 및 2022년 영업방안에 따르면 피심인은 경쟁사의 영업전략을 고려하여 '빠른 지원사항 협의', '주요 무상지원 솔루션 사전 시연회', '고강도 영업적 푸쉬 진행', '홍보상품(메타버스, 컨설팅 및 자료집, 홈페이지, 부가홍보방안)에 대한 요구사항을 수렴', '틈새전략 모색(되면 개발하고 안되면 드롭)하는 제안' 등의 영업방안을 미리 수립하였음을 알 수 있다.

<표 35> 피심인의 대학별 전략적 영업방안 수립사례 (FY21 및 FY22)

(비공개)
(비공개)

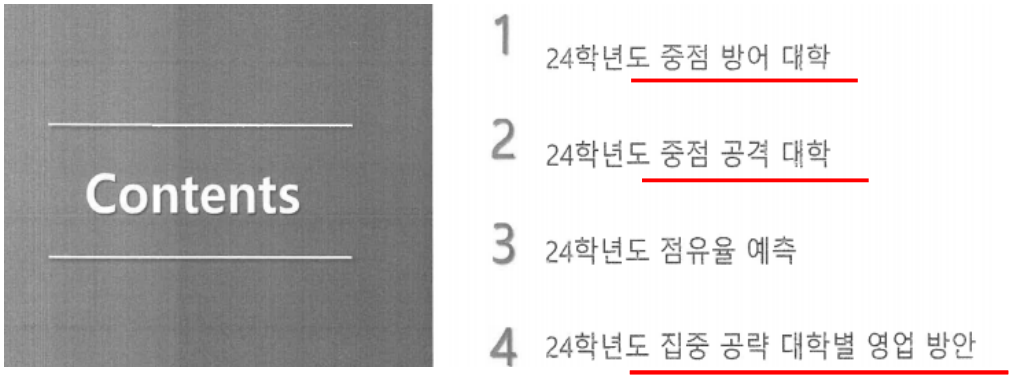
* 출처: 소갑 제25호증(FY21 사업1본부 사업계획서, 2021. 1. 29.), 소갑 제26호증(FY22 사업1본부 사업계획서, 2022. 2. 21.)

36 구체적으로 피심인은 아래 <표 36> 및 <표 37> 기재에서 드러나는 바와 같이 '현재 피심인과 계약 중이거나 진학어플라이의 공격적 영업이 예상되는 대학'을 "중점방어대학"으로 '현재 경쟁사인 진학어플라이와 계약 중이거나 계약기간 만료로 피심인이 신규 계약을 수주하고자 하는 대학'을 "중점공격대학" 또는 "집중공략대학"으로 선정하여 이들 대학에 대하여 차별화된 영업 방침을 수립하였다.

37 특히 피심인은 <표 38> 기재의 2021학년도 사업계획서와 같이 자신이 수주하였고 경쟁사가 공격적으로 영업할 것으로 예상되는 대학들에 대해서는 '지속적 관계 유지 전략 필요', '방어전략 필요'라고 분석하였으며, 반대로 현재 경쟁사가 수주하여 피심인이 공격적으로 영업해야 하는 대학에 대해서는 '사전에 제공사항을 전략적으로 접근 필요', '자체 서류 평가 솔루션 제공 등으로 수주 목표', '대체솔루션(서류 등) 제공으로 영업 추진', '입찰 전 관련 서비스(증원, 서류평가) 사전 영업진행', '재수주 진행 목표(지원 서비스 물량 및 솔루션 제공)' 등과 같이 분석하였다.

(표 삽입을 위한 여백)

<표 36> 중점방어대학, 중점공격대학, 집중공략 대학별 영업방안 수립



(비공개)

* 소갑 제23호증(2023학년도 대비 2024학년도 점유율 예측 보고, 전략사업본부 전략영업팀)

<표 37> 주요 공략대학, 재계약 위험대학 등 구분 및 영업방안 수립

(비공개)

* 소갑 제18-1호증 (영업회의 관련 이메일 첨부자료 1. 서비스영업팀 영업현황 자료, 2019. 9. 1.)

<표 38> 대학별 전략적 영업방안 수립 사례(2021학년도)

(비공개)

* 소갑 제24호증 (2021~2022학년도 1본부 영업현황 보고 및 향후 전망)

나) 영업전략의 실행 과정

(1) 제안서 작성

38 피심인은 기존에 수립된 영업전략을 고려하여 각 대학에 대한 제안서를 작성하였다. 이러한 사실은 아래 <표 39> 기재와 같이 경쟁사가 수주하고 있었던 대학에 대하여 추가 지원을 세부적으로 검토한 점, 아래 <표 40> 기재와 같이 경영지원본부 허○○ 부사장이 영업계획을 세울 때 학교에 제안할 사항을 포함한다고 진술한 점 등을 통하여 인정된다.

<표 39> ○○대학교 지원사항 검토(안) 이메일 자료

(비공개)
(비공개)

* 소갑 제34호증(○○대학교 지원사항 검토 이메일 및 첨부자료, 2016. 7. 18.)

<표 40> 피심인 경영지원본부 허○○ 부사장 진술조서 (발췌)

문) 실제로 대학 쪽에 발전기금이나 물품지원을 해달라고 요청을 하는 경우가 있나요? 답) 사전에 협의하는 경우가 있는지는 모르겠는데, 입찰 시에 저희가 제안하는 것으로 알고 있습니다. 학교가 필요로 하는 것을 저희가 제안하는 것이 입찰에 유리할 수 있기 때문에 학교의 필요사항을 파악하고는 있습니다. 전반적으로 그 해의 영업계획을 세울 때 학교에 제안할 사항들도 같이 계획에 포함하고는 있습니다. 문) 영업계획 수립 시 제안사항을 포함시킨다고 하셨는데, 조금 더 설명해 주실 수 있나요? 답) 원서접수 사업부와 영업팀 간 협의를 통해서 연초, 통상 전년도 입시가 끝난 후에 영업계획을 세우고 있습니다. 영업계획에 따라서 응찰하고 제안을 합니다. 입찰시즌이 보통 3월~6월초에 이뤄지고 그 무렵에 많은 학교들이 입찰을 띄우고 있습니다. 또한 개별 학교에 예상되는 접수 건수를 통해 예상매출액을 계산하고, 이를 토대로 수입을 추정하여 지원가능한 금액을 도출해냅니다.

* 소갑 제3호증(피심인 경영지원본부 허○○ 부사장 진술조서)

(2) 경제적 이익 지급 과정

39 피심인과 대학 간의 인터넷 원서접수 대행 계약이 체결되면 피심인 사업부서 담당 직원은 아래 <표 41> 기재와 같이 대학별로 제안서 등을 통하여 약정한 발전

기금 또는 물품을 지원하기 위한 품의서를 작성하였다. 사업 부서에서 기안된 품의서가 결재되면 재무·회계부서(경영지원본부 재무팀 등)에서 품의서에 기재된 금액을 각 대학에 지급하는 방식으로 경제적 이익 지원이 이루어졌다.

<표 41> 발전기금 또는 물품구매 관련 품의서 (예시)

(비공개)	(비공개)

* 소갑 제43호증(2023학년도 ㅇㅇ대학교 발전기금 관련 품의서, 2023. 5. 17.), 소갑 제44호증(ㅇㅇ대학교 원서접수 지원에 따른 물품구매 관련 품의서, 2023. 3. 28.)

40 참고로 피심인은 효율적인 판촉 활동을 위해 아래 <표 42> 및 <표 43> 기재와 같이 단독계약 체결 여부, 경쟁입찰 여부, 계약기간, 지원 내용, 예상 매출, 단가, 비용, 예상 손익 등을 별도 엑셀 자료 등으로 작성하여 관리하기도 하였다.

<표 42> 대학별 지원사항 정리자료 예시 (2024학년도)

(비공개)

* 소갑 제46호증(2024학년도 원서접수 지원사항 - 피심인 직원 김ㅇㅇ 작성)

<표 43> 대학별 지원사항 정리자료 예시 (2021학년도)

(비공개)

* 소갑 제47호증(2021학년도 대학 리스트 및 지원사항 세부내역 엑셀자료)

(3) 경제적 이익 지원에 대한 사후 관리

41 피심인은 연초에 수립한 사업계획과 예산안에 따른 이행 결과를 분석하기도 하였다. 예를 들어 아래 <표 44> 기재와 같이 내부 메일을 통하여 매출 대비 발전기금, 지급수수료, 실물 지원, 콘텐츠 지원 등 경제적 이익 제공을 통한 순이익이 6억 원 정도로 계산되는 점, 원서접수 서비스 제공 관련 비용이 증가하는 상황인바 비용지출을 최소화하여 집행하도록 추진하겠다는 점 등을 공유하였다. 또한 아래 <표 45> 기재와 같이 원서접수 매출과 발전기금 등 세부적인 경제적 이익 제공 내용을 비교하여 손실이 발생한 대학에 대해서는 향후 입찰 시 지원 사항 및 발전기금을 축소하는 등 개선이 필요하다고 분석하기도 하였다.

<표 44> 김○○(서비스사업부장) 이메일: 원가분석 및 지원사항 보고

(비공개)
(비공개)

* 소갑 제39호증 (원서접수 원가분석 및 지원사항 관련 보고 이메일 및 첨부자료, 2013. 8. 12.)

<표 45> 수익률 손실 발생 대학 분석자료 (발췌)

(비공개)

* 소갑 제40호증 (IT사업본부 수익률 분석보고 관련 이메일 및 첨부자료, 2023. 10. 23.)

42 상기된 사실을 종합적으로 고려할 때, 피심인의 경제적 이익 제공 행위는 조직 차원에서 체계적으로 관리된 행위라고 평가할 수 있다.

4) 제공 사례

가) ○○대학교에 대한 금전적 이익 제공

43 피심인은 아래 <표 46> 기재와 같이 ○○대학교에 2013년 9월부터 2020년 10월까지 8번에 걸쳐 각 5천만 원씩 총 4억 원의 금전적 이익을 제공하였다. 이는 아래 <표 47> 기재의 피심인 부사장 허○○ 진술에서 드러나는 바와 같이 10년간 5천만 원씩 발전기금을 제공하기로 한 약정의 이행 결과로 판단된다.

<표 46> 피심인이 ○○대학교에 제공한 경제적 이익 내용

(단위: 원)

구분	날 짜	내용	금액
현금	2013. 9. 12.	발전기금	50,000,000
	2014. 10. 14.	발전기금	50,000,000
	2015. 11. 2.	발전기금	50,000,000
	2016. 10. 4.	발전기금	50,000,000
	2017. 12. 4.	발전기금	50,000,000
	2018. 10. 15.	발전기금	50,000,000
	2019. 10. 7.	발전기금	50,000,000
	2020. 10. 7.	발전기금	50,000,000
	합 계		400,000,000

* 소갑 제4호증

<표 47> 피심인 경영지원본부 부사장 허○○ 진술조서

(비공개)

* 소갑 제3호증(피심인 경영지원본부 허천회 부사장 진술조서)

44 또한 피심인은 아래 <표 48> 기재의 발전기금 약정서에서 확인되는 바와 같이 ○○대학교에 2020년 10월부터 2024년 10월까지 정경대학 기금, 공공대학원 기금, Global Trust 기금 명목의 금전적 이익을 각각 2,500만 원, 500만 원, 2,000만 원씩 5회 제공하였다. 피심인은 실제로도 아래 <표 49> 기재의 품의서에서 드러나는 바와 같이 2020년 10월에 금전적 이익을 제공하였다.[17]

<표 48> ○○대학교 발전기금 약정서

(비공개)

* 소갑 제72호증(○○대학교 발전기금 약정서, 2020. 9. 1.)

<표 49> ○○대학교 발전기금 관련 품의서

(비공개)

* 소갑 제73호증(○○대학교 발전기금 관련 품의서, 2020. 8. 25.)

17) 다만, 2020년 10월 이후 2023년 말까지 추가적으로 발전기금을 지급한 사실은 확인되지 않는다.

45 피심인이 발전기금을 제공한 2013년 ~ 2020년에 ㅇㅇ대학교는 아래 <표 50> 기재와 같이 피심인과 인터넷 원서접수 대행 서비스 계약을 체결하였다는 사실로 미루어 볼 때, 발전기금 등의 금전적 이익제공이 인터넷 원서접수 대행 서비스 계약 체결 여부와 밀접히 관련되어 있었다고 판단된다.

<표 50> 피심인의 ㅇㅇ대학교 대한 인터넷 원서접수 서비스 제공 현황

유형 / 학년도	수시	정시	재외국민	편입	대학원	순수외국인
2014	○	○	○	○	○	○
2015	○	○	○	○	○	○
2016	○	○	○	○	○	○
2017	○	○	-	○	○	○
2018	○	○	○	○	○	○
2019	○	○	○	○	○	○
2020	○	○	○	○	○	-
2021	○	○	○	○	○	○

* 소갑 제7호증(피심인의 인터넷 원서접수 대행 관련 거래현황)

나) ㅇㅇ대학교에 대한 경제적 이익 제공

46 피심인은 ㅇㅇ대학교에 아래 <표 51> 기재와 같이 인터넷 원서접수 대행 서비스 계약 관련 제안서를 통하여 발전기금 등의 경제적 이익을 제공할 것을 제의하였다.

<표 51> 2017학년도 ㅇㅇ대학교 입찰제안서(발췌)

(비공개)

* 소갑 제105호증(ㅇㅇ대학교 2017학년도 원서접수 제안서)

47 실제로도 피심인은 아래 <표 52> 기재와 같이 2013년부터 2023년까지 현금 6천만 원, 현물 1,900만 원, 솔루션 1억 4,000만 원, 광고·홍보 서비스 8천만 원 상당의 경제적 이익을 제공하였다. 특히 피심인은 발전기금 형태의 금전적 이익을 2013년부터 2018년까지 매년 천만 원씩 제공한 것을 확인할 수 있다.

<표 52> 피심인이 ○○대학교에 제공한 경제적 이익 내용

(단위: 원)

구분	날 짜	내용	금액
현금	2013.10.28.	발전기금	10,000,000
	2014.11.7.	발전기금	10,000,000
	2015.10.30.	발전기금	10,000,000
	2016.12.28.	발전기금	10,000,000
	2017.12.19.	발전기금	10,000,000
	2018.12.27.	발전기금	10,000,000
	합 계		60,000,000
물품	2016.7.19.	물품	1,810,909
	2016.9.8.	아이패드	592,000
	2020.6.22.	물품	4,157,455
	2021.5.6.	물품	979,000
	2021.8.25.	물품	1,737,000
	2022.1.10.	물품	787,000
	2022.7.14.	아이패드	3,777960
	2023.1.12.	노트북	5,265,010
	합 계		19,106,334
솔루션	2013.9.9.	입학 상담솔루션	9,090,909
	2013.12.24.	입학 상담솔루션	9,090,909
	2014.8.6.	입학 상담솔루션	5,000,000
	2014.11.25.	학생부종합전형 관리시스템	13,636,363
	2014.12.12.	입학 상담솔루션	5,000,000
	2015.3.17.	녹취충원관리솔루션	4,545,454
	2015.7.31.	입학 상담솔루션	5,000,000
	2015.12.7.	입학 상담솔루션	5,000,000
	2016.2.18.	입학 사정 솔루션	10,000,000
	2016.8.31.	입학 상담솔루션	5,000,000
	2016.12.30.	입학 상담솔루션	5,000,000
	2017.1.26.	입학 관리솔루션	4,545,454
	2017.4.11.	입학 사정 시스템	4,545,454
	2017.8.31.	입학 상담솔루션(앱)	5,000,000
	2017.12.20.	입학 상담솔루션(앱)	5,000,000
	2018.9.18.	입학 상담솔루션(앱)	9,090,909
	2019.4.9.	입학 관리시스템	9,090,909
	2023.8.7.	입학 홈페이지	27,272,727
	합 계		140,909,088
광고·홍보	2013.8.27.	입시설명회 PPT	6,000,000
	2014.6.27.	입시설명회 PPT	5,500,000
	2015.6.29.	입시설명회 PPT	7,272,730
	2015.11.30.	입시설명회 PPT	909,095
	2017.9.8.	온라인 여론분석서비스	4,363,636
	2018.5.28.	입시설명회 PPT	6,500,000

	2018.8.10.	기타 홍보 관련 지원	5,363,636
	2019.4.29.	입시설명회 PPT	6,000,000
	2019.10.28.	입시설명회 PPT	600,000
	2020.4.28.	입시설명회 PPT	8,000,000
	2020.11.26.	입시설명회 PPT	1,200,000
	2021.4.30.	입시설명회 PPT	8,000,000
	2021.11.29.	입시설명회 PPT	2,000,000
	2022.4.28.	입시설명회 PPT	9,000,000
	2022.10.24.	입시설명회 PPT	1,000,000
	2023.4.28.	입시설명회 PPT	9,000,000
	합 계		80,709,097

* 소갑 제4호증 내지 제6호증, 제108호증 내지 제111호증 참조

48 피심인이 경제적 이익을 제공한 2014학년도부터 2024학년도까지 ㅇㅇ대학교는 아래 <표 53> 기재와 같이 피심인과 수시·정시·추가·편입 전형 등의 인터넷 원서접수 및 전형료 수납 대행 서비스 계약을 체결하였다는 사실로 미루어 볼 때, ㅇㅇ대학교의 경우와 같이 경제적 이익이 인터넷 원서접수 대행 서비스 계약 체결 여부와 밀접히 관련되어 있었다고 판단된다.

<표 53> 피심인의 ㅇㅇ대학교에 대한 인터넷 원서접수 서비스 제공 현황

유형 / 학년도	수시	정시	추가	편입	대학원	재외국민/ 순수외국인
2014	○	○	○	○	-	-
2015	○	○	○	○	-	-
2016	○	○	○	○	○	-
2017	○	○	○	○	○	-
2018	○	○	○	○	○	-
2019	○	○	○	○	○	-
2020	○	○	○	○	○	○
2021	○	○	○	○	○	-
2022	○	○	○	○	○	-
2023	○	○	○	○	○	-
2024	○	○	○	○	○	○

* 소갑 제7호증(피심인의 인터넷 원서접수 대행 관련 거래현황)

다) ㅇㅇ대에 대한 경제적 이익 제공

49 피심인은 ㅇㅇ대학교에 2018학년도부터 2024학년도까지 아래 <표 54> 내지 <표 56> 기재 등과 같이 인터넷 원서접수 대행 계약 관련 제안서 등을 통하여 경제

적 이익을 제공할 것을 제의하였다.

<표 54> 2018학년도 ㅇㅇ대 입찰제안서 (발췌)

(비공개)

* 소갑 제76호증(2018~2019학년도 ㅇㅇ대학교 원서접수 입찰제안서)

<표 55> 2023학년도 ㅇㅇ대 입찰제안서 (발췌)

(비공개)	
(비공개)	(비공개)

* 소갑 제66호증(2023학년도 ㅇㅇ대학교 원서접수 입찰제안서)

<표 56> 2024학년도 ㅇㅇ대 입찰제안서(발췌)

(비공개)

* 소갑 제74호증(2024학년도 ㅇㅇ대학교 원서접수 입찰제안서)

50 실제로 피심인은 아래 <표 57> 기재와 같이 2013년 1월부터 2023년 12월까지 2억 5천만 원의 금전적 이익과 아이패드, 갤럭시탭 등 전자기기를 제공하였다.

51 특히 아래 <표 57> 및 <표 58> 기재를 비교하여 살펴보면 2014학년도부터 2024학년도까지의 기간 중 ㅇㅇ대학교는 피심인이 경제적 이익을 제공한 기간에만 피심인과 수시·정시 등 대학 원서접수 대행 서비스 계약을 체결한 것을 확인할 수 있다. 이는 피심인의 경제적 이익 제공 여부가 대학과의 인터넷 원서접수 대행 서비스 계약 체결 여부에 상당한 영향을 미쳤음을[18] 방증한다고 판단된다.

<표 57> 피심인이 ㅇㅇ대학교에 제공한 경제적 이익 내용

(단위: 원)

구분	날 짜	내용	금액
현금	2013.10.4.	발전기금	50,000,000
	2014.11.5.	발전기금	50,000,000
	2015.9.30.	발전기금	50,000,000
	2016.10.4.	발전기금	50,000,000
	2020.6.1.	발전기금	20,000,000
	2023.2.1.	발전기금	30,000,000
물품	2020.8.10.	물품	2,465,600
	2021.1.6.	물품	6,588,000
	2021.1.20.	아이패드 대여	670,909
	2022.12.21.	갤럭시탭, 삼성전자 UHD, 거치대	2,345,770
	2022.12.22.	물품	10,500,000
	2023.1.4.	물품	636,364
합 계			273,206,643

* 소갑 제4호증 내지 제5호증, 제80호증 내지 제84호증

18) 참고로 2018학년도 입찰제안서에서는 피심인이 4천만 원의 발전기금을 제공하겠다는 점이 기재되어 있었으나, 2018학년도 및 2019학년도에 수시·정시모집 등 주요 입학전형에 있어 피심인이 계약을 수주하지 못한 바, 발전기금이 실제로 지급되지 않았다.

<표 58> 피심인의 ㅇㅇ대에 대한 인터넷 원서접수 서비스 제공 현황

유형 / 학년도	수시	정시	추가	재외국민	편입	대학원	순수외국인
2014	○	○	○	○	○	○	○
2015	○	○	○	○	○	○	○
2016	○	○	○	○	-	○	-
2017	○	○	○	-		○	-
2018	-	-	-	-	○	○	-
2019	-	-	-	-	-	○	-
2020	-	-	-	-	-	○	-
2021	○	○	○	○	○	○	○
2022	-	-	-	-	-	○	-
2023	○	○	○	○	○	○	○
2024	○	○	○	○	○	○	○

* 소갑 제7호증(피심인의 인터넷 원서접수 대행 관련 거래현황)

5) 경제적 이익 제공으로 인한 피심인의 손해 발생

52 피심인이 일부 대학에 대하여 경제적 이익을 과도하게 제공함에 따라 해당 대학으로부터 발생한 매출보다 경제적 이익제공으로 인한 비용이 더 커지기도 하였다. 피심인은 이와 같은 상황이 발생함을 인지하고 아래 <표 59> 기재와 같이 '접수수수료보다 지원사항이 손해를 보는 역마진 현상이 발생'하고 있다고 분석하며 지원사항 축소를 개선 방향으로 검토하였다.

<표 59> 역마진 발생에 대한 분석 및 대책 마련 자료

사업추진 방안 - 원서접수

역마진 발생

- 단독 대행 대학 중 1만건 이하(수시 기준) 접수량 감소 대학 40개교 / 지방대학 하락세 지속
- 수수료 인하, 솔루션 무상제공, 홍보지원, 비품 제공, 발전기금(하락세), 등록수수료 무상 등 지원 사항은 증가추세(다년 계약 증가세)
- 결과적으로 접수수수료보다 지원 사항이 손해를 보는 역마진 현상이 발생

개선방향	추진 방향 및 개선효과
지원사항 축소	● 원서접수 매출에 따른 지원사항 축소 ● 가이드 라인 설정 후 제안 및 영업 방안 마련
유지보수 비용 청구 (향후 신규개발 청구)	● 서비스 구축 후 유지보수 비용 청구 추진 ● 솔루션 진행 후 연계 솔루션 등 신규 개발 제안
제공 서비스 비용 요청	● 등록수수료, 문서등록 수수료 청구 추진 ● 문진표, 2단계 전형료, 사회적 배려 대상자 전형 등 무상 축소

* 소갑 제119호증(2022년 사업1본부 워크숍 발표자료)

53 구체적으로 아래 <표 60> 및 <표 61> 기재의 2023학년도 대학별 손익 분석 자료를 통하여 역마진이 발생한 사례를 확인할 수 있다. 우선 아래 <표 60> 기재에서는 ㅇㅇ대학교, ㅇㅇ대학교, ㅇㅇ대학교, ㅇㅇ대학교, ㅇㅇ대학교 등 23개 대학에서 원서접수 대행 매출보다 관련 비용이 더 큰 '역마진'이 발생하였으며, 그 역마진 금액은 많게는 4천만 원에 달하였음을 확인할 수 있다. 또한 <표 61> 기재에서는 ㅇㅇ대학교, ㅇㅇ대학교, ㅇㅇ대학교 등 7개 대학의 사례와 같이 최대 3,500만 원의 기부금 제공으로 인해 손해가 발생한 경우를 확인할 수 있다.

<표 60> 2023학년도 인터넷 원서접수 대행 서비스 관련 역마진 발생 내역

(비공개)

* 소갑 제120호증(대학별 손익 분석 자료, 2023.10.19. 작성)

<표 61> 2023학년도 기부금 제공으로 인한 역마진 발생 내역

(비공개)

* 소갑 제120호증(대학별 손익 분석자료, 2023.10.19. 작성)

54 피심인은 아래 <표 62> 기재와 같이 매출과 경제적 이익제공으로 인한 비용을 비교·분석하면서, 손실 발생의 이유를 '발전기금, 홈페이지(접수건 적음)', '광고 지원 및 발전기금으로 인한 손실 증가', '발전기금, 비품 지원, 서류, 면접, 실기평가 손실 증가' 등 대학에 대한 경제적 이익 제공으로 기재하였다.

<표 62> 피심인의 손익 분석자료 (발췌)

(비공개)

* 소갑 제122호증(2022년 매출 관리 분석자료)

55 한편, 피심인은 역마진 현상을 극복하기 위해 아래 <표 63> 내지 <표 68>

기재와 같이 무상 지원사항 축소, 외주사 의존도 높은 항목의 자사 보유 솔루션 제공을 통한 외주비 지출 축소, 솔루션의 유상 제공, 발전기금 축소 등의 해결 방안을 마련하기도 하였다.

<표 63> 4년제 대학에 대한 무상 지원사항 축소 방안 검토

(비공개)

* 소갑 제123호증 (피심인 2022.9.15. 회의록)

<표 64> 발전기금 및 비품 지원 축소 검토자료

2. 발전기금 및 비품지원 축소 - 발전기금은 2017년 8억 수준에서 2019년 1.9억으로 감소하였으나 경쟁심화로 인해 2021년에 3.5억으로 증가추세에 있음. 2022년에는 약 3.8억 이상의 발전기금이 예상됨. - 2023년에는 원서접수 매출이 감소할 것으로 보여짐으로 대학별 발전기금을 축소하고 제안 시에 발전기금을 가능한 제외하는 것으로 진행하고자 함. 3억 이내 목표 - 2021년에 비품지원 명목으로 7800만원(일부 발전기금 대체)의 비용이 집행이 됨. - 비품지원 역시 발전기금과 유사한 형태를 가짐으로 대학별 매출과 발전기금 및 비품지원에 대한 과집행을 판단하고 매출이 적은 대학은 광고나 슬루션 등으로 대체하는 방식으로 접근을 하고자 합니다.

* 소갑 제41-2호증(2023.1.30. IT사업본부 1월 회의자로 관련 첨부자료 2. 비용절감방안)

<표 65> 피심인의 솔루션 무상 제공 관련 분석자료

2-3. 현황 분석

원서접수

- 수험생 감소, 대학변화로 더 이상 성장사업이 아님 : Cash Cow/Star 사업에서 일반/계속 사업으로 정체단계
- ASP 서비스에 맞는 새로운 사업부재 : BtoC 사업개발의 한계. 공무원-자격증-문화센터 등(?), 신규ASP 발굴 필요
- 인건비 상승에 따른 효율성 약화 : 최저시급, 52시간 적용, 인당 매출 감소-숙련된 인력의 생산성 향상 및 전환
- 진학사와 경쟁과 점유율 : 계속된 경쟁관계와 점유율 하락에 따른 지표악화(수도권, 국립대 등) 개선필요
- 무료서비스, 발전기금, 지원서비스 부담 증가 : 매출은 줄고 관련 서비스 비용은 증가됨. 서비스 유료화 필요

* 소갑 제124호증(2020학년도 사업1본부 업무보고 및 추진계획/발전방안, 2019.7.5.)

<표 66> 2023년 원서접수 관련 수익률 검토보고 자료

(비공개)
(비공개)

* 소갑 제40호증(IT사업본부 수익률 분석보고 이메일 및 첨부자료, 2023.10.23.)

<표 67> 광고 지원 및 자사 광고 홍보를 통한 지원사항 비용 절감 방안 (발췌)

원서접수 지원사항 비용절감 및 추가 매출 방안

1) 지원사항 비용절감 방안

구분	업체	항목	금액 추정
1.입시솔루션	엠엔씨에이프로, 세모정보	서류, 면접, 녹취, 상담, 이마스	520,000,000
2. 광고지원	옥외광고사, 포털, 올제, VR제작, 중앙일보, 퍼스트펭귄외~PPT제작	전광판광고, 배너광고, 화보광고, PPT 제작, VR제작, 바이럴 마케팅	236,990,000
3. 자사광고홍보	올제	바이럴마케팅	136,400,000
4. 자사광고홍보	MCS	대학가는길 무가지	180,000,000
5. 발전기금	대학별 지원	발전기금지원	122,184,000

✓ 현재 원서접수 지원사항 5개항목으로 대분류

1. 입시솔루션: 가장 큰 외주비 지출항목이며 매년 소폭 상승하는 추세, 전체 지원항목중 가장큰 비용이 발생되며 외주사 의존도가 높음
⇒ 자사 보유 솔루션(입학상담솔루션, 고교통합관리솔루션)의 외주비 지출을 축소시키는 방향, 신규 솔루션 개발(서류평가)을 통해 장기적인 매출증대방안 강구 필요.

2. 광고지원: 옥외광고 및 바이럴, PPT제작, 일간지 홍보가 주로 이룸. 매년 비슷한 추이
⇒ 제안시 외주비 지출항목에 대한 제한적인 제안, 특별한 요청이 없을시 제안사항 축소.

3. 자사홍보: 자사 온라인, 바이럴 홍보로 회원가입 유도 및 인지도 상승효과(네이버 실시간 순위 변동)

4. 자사 무가지 제작: 축소또는 폐간 고려

5. 발전기금: 사회적 분위기를 고려하여 축소 제안

28

* 소갑 제125호증(2020학년도 서비스영업팀 사업계획서)

<표 68> 광고 무상 지원 규모 조율·자제 요청

[유관부서 협조 요청사항]

① 원서 접수 입찰 자사 매체 무상지원 규모 조율
: 수도권 이하 단독 접수 대학에 대한 자사 매체 지원규모 최소화 검토 필요

② 리타겟팅 광고의 무상 지원 자제 필요
: 재작년 대비 작년 원서접수 무상지원 학교 수 80% 증가
무상지원 학교 수 FY21 _ 15개대 , FY22_27개대 (*총 매출의 10% 차지)

* 소갑 제31호증(전략사업본부 2023년 워크숍 자료)

나. 관련 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[19]

법 제45조(불공정거래행위의 금지)

① 사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 공정한 거래를 해칠 우려가 있는 행위(이하 "불공정거래행위"라 한다)를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 3. (생략)

4. 부당하게 경쟁자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 행위

5. ~ 10. (생략)

② 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 대통령령으로 정한다.

③ ~ ⑤ (생략)

19) 2023. 6. 20. 법률 제19510호로 개정되어 같은 날 시행된 것을 말한다. 이하 '법'이라 한다.

법 시행령 제52조(불공정거래행위의 유형 또는 기준)

법 제45조(불공정거래행위의 금지) 제1항에 따른 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 별표 2와 같다.

[별표 2] 불공정거래행위의 유형 및 기준(제52조 관련)

1. ~ 3. (생략)

4. 부당한 고객유인

법 제45조 제1항 제4호에 따른 부당하게 경쟁자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 행위는 다음 각 목의 행위로 한다.

가. 부당한 이익에 의한 고객유인

정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익을 제공 또는 제공할 제의를 하여 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 행위

나. ~ 다. (생략)

5. ~ 9. (생략)

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립 요건

56 법 제45조 제1항 제4호 및 법 시행령 제52조 [별표 2] 제4호 가목에 따른 '부당한 이익에 의한 고객유인' 행위가 성립하기 위해서는 ① 정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익을 제공 또는 제공할 제의를 하여 ② 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인함으로써 ③ 공정한 거래를 저해할 우려가 있어야 한다.

가) 정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익의 제공(제의)

57 정상적인 거래관행이란 원칙적으로 해당 업계의 통상적인 거래관행을 기준으로 판단하되 구체적인 사안에 따라서는 바람직한 경쟁질서에 부합하는 관행을 의미

하기도 하며, 현실의 거래관행과 항상 일치하는 것은 아니다.

58 또한, 부당한 이익에 해당되는지는 ① 관련 법령에 의해 금지되거나 ② 정상적인 거래관행에 비추어 바람직하지 않은 이익인지 여부로 판단하고, 과대한 이익에 해당하는지는 정상적인 거래관행에 비추어 통상적인 수준을 넘어서는지 여부로 판단한다.

59 이익의 제공은 현실적으로 이익을 제공하는 경우뿐만 아니라 제공할 것을 제의하는 경우도 포함한다. 이익제공의 방법에는 특별한 제한이 없으며, 제공되는 이익에는 리베이트 제공이나 판촉지원금 내지 판촉물의 지급 등 적극적인 이익제공과 부과되어야 할 요금·비용 등의 감면, 외상매출금 할인과 같은 소극적인 이익제공 등 모든 경제적 이익제공이 포함된다.

나) 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인할 가능성

60 부당한 이익의 제공이 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인할 가능성이 있는지 여부는 객관적으로 고객의 의사결정에 상당한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부에 따라 결정된다.[20]

61 경쟁사업자의 고객에는 경쟁사업자와 거래를 한 사실이 있거나 현재 거래관계를 유지하고 있는 고객뿐만 아니라 잠재적으로 경쟁사업자와 거래관계를 형성할 가능성이 있는 고객도 포함된다.

62 또한 이익을 제공 또는 제의하는 사업자가 경쟁사업자의 고객과 실제로 거래하고 있을 필요는 없으며, 객관적으로 고객의 의사결정에 상당한 영향을 미칠 수 있는 가능성이 있으면 유인가능성을 인정할 수 있다.

다) 공정한 거래를 저해할 우려

20) 대법원 2010. 12. 23. 선고 2008두22815 판결 참조

63 공정거래 저해성이란 불공정성을 포함하는 개념으로 경쟁 수단 또는 거래내용이 정당하지 않으면 불공정한 행위로서 공정거래 저해성이 있다 할 것이고, 공정거래 저해의 정도는 실제로 공정한 경쟁을 저해한 사실이 있어야 할 필요는 없고 그 우려가 있는 것만으로 충분하며, 그 우려의 정도는 추상적인 위험성(가능성)만으로 충분하고 구체적인 위험성을 필요로 하지 않는다.[21)]

64 구체적으로 사업자의 행위가 불공정거래행위로서 부당한 이익에 의한 고객유인 행위에 해당하는지를 판단할 때에는, 그 행위로 인하여 경쟁사업자들 사이의 상품 가격 등 비교를 통한 소비자의 합리적인 선택이 저해되거나 다수 소비자들이 궁극적으로 피해를 볼 우려가 있게 되는 등 널리 거래질서에 대해 미칠 파급효과의 유무 및 정도, 문제된 행위를 영업전략으로 채택한 사업자들의 수나 규모, 경쟁사업자들이 모방할 우려가 있는지, 관련되는 거래의 규모 등에 비추어 해당 행위가 널리 업계 전체의 공정한 경쟁질서나 거래질서에 미치게 될 영향 등과 함께 사업자가 제공하는 경제적 이익의 내용과 정도, 그 제공의 방법, 제공 기간, 이익제공이 계속적·반복적인지 여부, 업계의 거래 관행 및 관련 규제의 유무 및 정도 등을 종합적으로 고려하여야 한다.[22)]

2) 2. 가. 1) 가)의 금전적 이익 및 물품 제공 행위 관련 위법성 성립 요건 해당 여부

가) 정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익의 제공(제의)인지 여부

65 피심인의 위 2. 가. 1) 가)의 행위는 다음과 같은 점을 고려할 때, 정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익을 제공한 행위라고 판단된다.

66 첫째, 사업자가 고객의 수요를 얻기 위하여 가격, 품질 등 장점에 의한 경쟁(competition on merits)을 하는 것이 정상적인 거래관행이라 할 것이다. 따라서 원

21) 대법원 2001. 2. 9. 선고 2000두6206 판결 참조
22) 대법원 2019. 4. 25. 선고 2018두67333 판결 참조

서접수 대행 서비스의 경우에는 원서접수 대행 수수료, 원서접수 시스템의 보안성 및 안정성, 동시접속 능력, 장애 처리능력, 고객상담 능력 등 서비스 품질 등을 바탕으로 경쟁하는 것이 정상적인 거래 관행에 해당할 것이다.

67 그러나 피심인은 대학이 자신의 서비스를 이용하도록 할 목적으로 수험생의 직접적인 편익과 무관한 학교발전기금, 워크숍 지원금, 체육대회 후원금, 음악회 후원금 등의 금전적 이익과 아이패드, 복합기, 노트북, 판촉물, 단체복 등의 물품을 경쟁의 수단으로 사용하였다. 따라서 피심인의 위 2. 가. 1) 가) 행위를 정상적인 거래 관행에 부합하는 행위라고 보기 어렵다.

68 둘째, 대학이 입찰 제안요청서 등을 통하여 금전적 이익과 물품 등의 경제적 이익을 제공할 것을 명시적으로 요청하지도 않았음에도 불구하고 2013년 2월부터 2023년 12월까지 10년 이상의 장기간에 걸쳐 계약 체결 및 유지를 목적으로 93개 대학에 약 48억 9,900만 원 상당의 금전적 이익과 현물을 광범위하게 제공하였다는 점에서 통상적인 수준을 넘어서는 과대한 이익을 제공한 것으로 판단된다.

69 셋째, 위 2. 가. 2)에서 검토한 바와 같이 피심인은 발전기금 등의 금전적 이익과 물품을 원서접수 대행 계약 체결 및 유지를 위한 주요한 판촉 수단으로 활용하였다. 특히 위 <표 23> 및 <표 24> 기재에서 나타나는 바와 같이 물품은 금전적 이익을 대체하는 성격을 가지기도 하였다. 이렇듯 금전적 이익 및 물품은 원서접수 대행 서비스 계약이라는 반대급부를 목적으로 제공된 측면이 있다는 점에서 엄밀한 의미의 기부금품[23]에 해당한다고 단정할 수 없으므로[24], 이 사건 행위를 사회적으로 장려되는 기부행위로서 정상적인 거래관행에 부합한다고 보기 어렵다.

70 넷째, 피심인 스스로도 발전기금 및 물품을 각 대학에 제공하는 것이 문제의

---

23) 기부금품의 모집·사용 및 기부문화 활성에 관한 법률(2024. 2. 27. 법률 제20369호로 개정되어 2024. 7. 31.에 시행된 것) 제2조 제2호에서 기부금품이란 환영금품, 축하금품, 찬조금품(贊助金品) 등 명칭이 어떠하든 반대급부 없이 취득하는 금전, 물품, 그 밖에 이와 유사한 금전적 가치를 갖는 물건 등을 말한다고 규정한다.

24) 실제로 위 2. 가. 1) 가) (1)에서 인정된 바와 같이 국세청은 피심인이 대학에 지급한 금전적 이익 중 일부를 접대성 경비로 보아 법정 기부금 인정 내역에서 제외하기도 하였다.

소지가 있다고 인식하였던 것으로 보인다. 이러한 사실은 아래 <표 69> 기재의 '제안서 제출 시에 부가서비스와 발전기금을 명시할 경우 문제의 소지가 있어 해당 내용은 별도 협상 시에 제시하는 방안에 대해서도 논의가 필요할 것 같다', '발전기금은 제시하더라도 협의 후 정도가 적정'하고 '부가서비스는 제안서에는 제외시키는 것이 좋을 것' 등과 같은 내부 공유 메일 내용, 아래 <표 70> 기재의 '제안서 상에 문제가 될 수 있어서 일단은 협의 후로 넣은 것입니다', '제안내용 중에 발전기금은 건당 500원 정도로 고려하고 있다'와 같은 메일 내용 등을 통하여 인정된다.

<표 69> 제안서에 부가서비스와 발전기금을 명시할 경우 문제의 소지 있다는 내용

(비공개)

* 소갑 제144호증(ㅇㅇ대학교 지원사항 정리 이메일, 2013. 4. 25.)

<표 70> ㅇㅇ대학교 제안서 - 발전기금 별도로 제출

(비공개)

* 소갑 제145호증(ㅇㅇ대학교 원서접수 제안서 관련 이메일, 2014. 4. 9.)

71 다섯째, 피심인은 위 2. 가. 5)에서 살펴본 바와 같이 과도한 경제적 이익제공으로 인해 역마진이 발생한 사례가 있음에도 불구하고 아래 <표 71> 기재와 같이 경제적 이익제공을 지속하였다는 점에서도 피심인의 행위를 정상적인 거래관행에 부합한다고 보기 어렵다. 특히 피심인과 진학어플라이의 출혈경쟁이 지속되는 경우 양 사업자와 관련 시장의 부담이 누적되어 수수료 상승, 서비스 질 하락 등의 비효율성이 유발되거나, 종국적으로 복점 시장의 양 사업자 중 하나의 사업자가 관련 시장에서 퇴출당하여 독점 시장이 형성될 우려를 배제할 수 없다는 점에서 상기한 피심인의 행태를 바람직한 경쟁질서에 부합한다고 볼 수 없다.[25)]

<표 71> 손실이 나더라도 경제적 이익을 제공하라는 내부 문건(2022 및 2023년)

(비공개)
(비공개)

* 소갑 제41-5호증(IT사업본부 1월회의 자료 중 첨부 5. 통합매출분석 보고자료), 소갑 제32호증(IT사업본부 FY23사업계획 및 추진방안)

나) 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인할 가능성이 있는지

72 피심인의 위 2. 가. 1) 가)의 행위는 다음과 같은 점을 고려할 때, 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인할 가능성이 있는 행위에 해당한다.

73 첫째, 위 2. 가. 2) 및 3)에서 검토한 바와 같이 피심인은 인터넷 입학원서접수 대행 서비스 계약체결을 위해 경제적 이익을 제공하였다는 점, 위 2. 가. 4)의 사례에서 살펴본 바와 같이 경제적 이익제공 여부가 원서접수 대행 계약 체결 여부와 밀접히 연관되어 있다는 점 등을 종합 고려할 때 금전적 이익 등 경제적 이익제공이 원서접수 대행 서비스 계약 체결 여부에 상당한 영향을 미쳤을 것으로 판단된다.

25) 케이엔라이프(주)의 부당한 고객유인행위 등에 대한 건(서울고법 2018. 11. 22. 선고 2018누54889판결, 대법원 2019. 4. 25. 선고 2018두67333 판결)에서도 다수의 사업자가 시장 전반에 걸쳐 이러한 고객유인 행위를 시행하고 있는 상황에서 원고의 이관할인방식에 의한 이 사건 고객유인행위에 따른 부담은 결국 상조용역시장 전체의 부담으로 돌아갈 수 밖에 없고, 시장 전체의 비효율성을 초래할 수 있으며, 일반 고객들은 물론 이관할인방식에 따라 원고와 상조계약을 체결한 고객 역시 그에 따른 직·간접적인 부담을 지게 되며, 나아가 이러한 고객유인방식은 고객들이 상조용역 등의 내용과 질, 상조회사의 신뢰성 등을 기초로 한 합리적인 선택을 하는 데 상당한 지장이 있다는 이유로 위법성을 인정한 바 있다.

74 둘째, 피심인은 위 2. 가. 1) 가)에서 살펴본 바와 같이 계약체결 전 제안서, 메일 등을 통하여 경제적 이익제공을 통한 사전 영업을 진행하므로, 대학으로서는 원서접수 대행 서비스의 가격 및 품질 등과 더불어 피심인이 제공하는 경제적 이익을 종합적으로 고려하여 계약의 상대방을 선정할 가능성이 높을 것으로 보인다.

75 셋째, 실제 대학들은 아래 <표 72> 기재에서 나타나는 바와 같이 지원 금액 및 내용 등을 비교하여 원서접수 대행 사업자의 변경 여부를 결정한다는 점에서 피심인의 경제상 이익제공 행위로 인한 고객 유인 효과가 실제로 발생하였거나 발생할 우려가 크다고 판단된다.

<표 72> 피심인 작성 23학년도 입찰 결과 분석 보고서 (발췌)

(비공개)

* 소갑 제147호증(2023학년도 영업 및 입찰 현황 취합자료 보고 이메일 및 첨부자료, 2022. 7. 11.)

다) 공정한 거래를 저해할 우려가 있는지

76 피심인의 위 2. 가. 1) 가)의 행위는 다음과 같은 점을 고려할 때, 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위에 해당한다.

77 첫째, 피심인의 행위로 인해 대학이 입학원서 접수 대행 서비스의 가격, 품질 등이 아닌 경제적 이익의 규모나 횟수, 내용 등에 따라 거래 여부를 선택하는 관행이 초래됨에 따라 대학의 합리적 선택이 저해된다.

78 둘째, 과도한 경제적 이익제공 행위로 인해 복점 시장의 양 사업자 및 관련

시장 전체의 부담이 누적됨에 따라 수수료 상승, 서비스 질 하락 등의 비효율성이 유발될 수 있으며, 종국적으로 양 사업자의 출혈경쟁으로 인해 하나의 사업자가 관련 시장에서 퇴출당하여 독점 시장이 형성될 우려도 배제할 수 없다. 특히 위 2. 가. 5)에서 검토한 바와 같이 피심인은 일부 대학에 대하여 매출보다 지원 금액이 더 많다고 분석하며 경제적 이익 축소를 검토하였음에도 불구하고 경제적 이익제공 행위가 지속되고 있다는 점, 피심인의 재무구조가 나빠지는 중이라는 점 등을 종합 고려할 때 상기한 우려가 현실로 나타날 가능성이 상당하다고 보인다.

79 셋째, 원서접수 대행 서비스 시장은 복점 시장으로 시장의 특성상 하나의 사업자가 금전이나 물품 등 경제적 이익을 판촉 수단으로 적극 활용하는 경우 경쟁사업자가 같은 전략을 채택하게 된다. 이러한 관행이 정착되고 강화되는 악순환이 발생하는 경우 궁극적으로 원서접수 시스템의 안정성이 훼손되고 수수료 경쟁이 저해되는 등 시장에 부정적인 영향을 미칠 가능성을 배제할 수 없다는 점에서 공정거래 저해성이 인정된다.

3) 2. 가. 1) 나)의 시스템·솔루션 및 광고·홍보 서비스 제공 행위 관련

가) 위법성 성립 요건 해당 여부

80 피심인의 위 2. 가. 1) 나) 행위는 다음과 같은 점을 고려할 때 법 제45조 제1항 제4호에 위반되지 아니한다고 판단된다.

81 첫째, 원서접수라는 입시의 일부 과정을 대행하는 사업자가 입시와 관련된 부가서비스를 제공한 행위는 정상적인 거래관행에 부합한다고 봄이 타당하다. 구체적으로 홍보·광고 서비스는 원서접수 이전의 신입생 모집 과정과 관련된 입시 관련 서비스이며, 입시관리 솔루션은 원서접수 이후의 신입생 선발 과정과 관련된 입시 관련 서비스라는 점에서 상기한 부가서비스를 부당한 이익이라고 보기 어렵다.

82 둘째, 입시관리 솔루션, 홍보·광고 서비스는 피심인의 목적사업인 소프트웨어

개발 및 공급, 홈페이지 디자인 및 제작, 광고 대행 등에 포함되는 서비스로 상기한 부가서비스를 제공하는 것은 피심인의 본업에 해당한다고 봄이 타당하다. 또한 상기한 부가서비스를 제공함에 따라 입시의 편의성이 증진되는 등 수험생의 편익이 제고되는 측면도 있음을 고려할 때, 피심인이 자신의 본업을 수행한 행위를 정상적인 거래관행에 반하는 부당한 이익을 제공한 행위라고 평가하기 어렵다.

83 셋째, 피심인이 입시 관련 부가서비스를 제공함에 따라 원서접수 단계에서 수집된 데이터가 합격자 예측, 입시상담, 합격자 충원 등 입시 과정 전반에서 효과적으로 활용되어 서비스의 질이 제고되는 측면도 있음을 고려할 때, 위 2. 가. 1) 나) 행위를 바람직한 서비스 경쟁의 하나로 보는 것이 합리적이라고 판단된다.

나) 주의 촉구 필요성

84 피심인의 위 2. 가. 1) 나) 행위가 위법한 것은 아니다. 다만 피심인과 경쟁사인 진학어플라이 모두 부가서비스를 경쟁 수단으로 적극 활용하는 관행이 강화됨에 따라 가격, 품질 등 장점에 의한 경쟁이 저해되거나, 양 사업자의 지출 경쟁이 과열되어 종국적으로 하나의 사업자가 퇴출당하는 경우 원서접수 대행 수수료 상승, 서비스의 안정성 훼손 등 독점에 따른 경쟁제한 효과가 발생할 우려를 배제할 수 없다는 점을 고려[26]하여 피심인에게 주의를 촉구하기로 한다.

5) 소결

85 피심인의 위 2. 가. 1) 가) 행위는 법 제45조 제1항 제4호, 동법 시행령 제52조 및 [별표 2] 불공정거래행위의 유형 및 기준 제4호 가목의 부당한 이익에 의한 고객유인행위에 해당한다.

86 한편, 피심인의 위 2. 가. 1) 나) 행위는 법 제45조 제1항 제4호에 위반되지 아니하나, 장래 법 위반 예방을 위하여 공정거래위원회 회의운영 및 사건절차 등에

26) 원서접수 대행 서비스 시장은 초기 비용으로 인한 진입장벽이 높은 복점 시장으로, 복점 사업자 중 하나의 사업자가 퇴출당하는 경우 해당 시장이 독점화될 가능성이 상당한 시장이라고 판단된다.

관한 규칙 제54조 제2항에 따라 주의를 촉구한다.

3. 처분

87 피심인의 위 2. 가. 1) 가) 행위에 대하여는 법 제49조에 의거 향후 동일하거나 유사한 위반행위가 반복되는 것을 방지하기 위하여 주문과 같이 시정명령을 부과한다.

88 다만, 피심인의 위 2. 가. 1) 가) 행위로 인해 수험생의 원서접수비가 올라가거나 원서접수 대행 서비스 관련 수수료가 상승하는 등 대학·수험생에 대한 피해가 발생하였다고 단정하기 어려운 점, 제약·식품 등 국민의 건강과 밀접히 연관된 분야와 같이 피심인의 판촉 행위를 관련 법령에서 엄격히 금지하지 않았다는 점, 피심인의 행위가 음성적으로 실행된 것으로 보이지는 않는 점, 피심인의 행위는 대학에 대한 금전적 이익 및 물품 제공과 관련한 사전규제 또는 정부의 방침이 없는 상황에서 관행적으로 시작되었으며 악의적으로 행하여졌다고 보기도 어려운 점, 사전 영업 과정에서 대학의 묵시적 지원 요구가 없었다고 단정할 수 없다는 점 등을 종합적으로 고려하여 과징금을 부과하지 아니하기로 한다.

4. 결론

89 피심인의 위 2. 가. 1) 가) 행위는 법 제45조 제1항 제4호에 위반되므로 법 제49조의 규정을 적용하여 주문과 같이 의결한다.

90 피심인의 위 2. 가. 1) 나) 행위는 법 제45조 제1항 제4호에 위반되지 아니하나, 장래 법 위반 예방을 위하여 공정거래위원회 회의운영 및 사건절차 등에 관한 규칙 제54조 제2항에 따라 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2025년 3월 21일

의 장 위 원 황 원 철

위 원 조 성 진

위 원 신 영 수

<별지 1> 피심인의 발전기금 지원 내역

(단위: 원)

날짜	대학명	지원내용	금액
13.02.01			15,000,000
13.02.18			5,947,000
13.03.14			7,000,000
13.03.14			10,070,000
13.04.15			16,500,000
13.04.15			17,000,000
13.04.15			24,000,000
13.04.15			10,000,000
13.04.15			11,000,000
13.04.15			3,500,000
13.04.15			18,000,000
13.04.15			6,000,000
13.04.18			10,000,000
13.04.24			4,500,000
13.04.26			2,000,000
13.05.20			2,000,000
13.05.23			600,000
13.06.13			10,000,000
13.06.17			8,000,000
13.06.24			30,000,000
13.07.01			2,000,000
13.07.08			1,500,000
13.07.10			63,000,000
13.07.19			5,000,000
13.09.04			1,000,000
13.09.12			50,000,000
13.09.12			4,000,000
13.09.27			20,000,000
13.10.04			50,000,000
13.10.28			10,000,000
14.01.20			50,000,000
14.01.20			60,000,000
14.01.21			20,000,000
14.02.17			500,000
14.02.26			5,896,000
14.03.18			15,000,000
14.03.18			15,000,000
14.03.24			10,820,000

날짜	대학명	지원내용	금액
14.04.02			10,000,000
14.04.03			3,700,000
14.04.03			9,300,000
14.04.03			10,500,000
14.04.03			6,800,000
14.04.08			10,000,000
14.04.14			2,000,000
14.04.17			10,000,000
14.04.21			15,000,000
14.04.28			5,000,000
14.07.30			5,000,000
14.09.29			20,000,000
14.09.29			20,000,000
14.10.02			1,000,000
14.10.14			50,000,000
14.10.22			1,260,000
14.10.29			20,000,000
14.11.05			50,000,000
14.11.07			10,000,000
15.01.02			150,000,000
15.01.26			15,000,000
15.01.26			42,000,000
15.02.05			26,500,000
15.03.05			15,000,000
15.03.23			20,000,000
15.03.25			11,000,000
15.04.15			10,000,000
15.04.15			10,000,000
15.04.15			10,000,000
15.04.27			7,000,000
15.04.27			10,500,000
15.05.19			1,500,000
15.05.19			20,000,000
15.06.01			15,000,000
15.06.04			4,500,000
15.06.15			1,000,000
15.08.10			1,000,000
15.09.07			10,000,000
15.09.09			5,000,000
15.09.30			50,000,000

날짜	대학명	지원내용	금액
15.09.30			10,000,000
15.09.30			20,000,000
15.10.27			500,000
15.10.30			10,000,000
15.11.02			50,000,000
15.11.09			1,000,000
15.11.23			100,000,000
15.12.07			1,000,000
16.02.15			500,000
16.02.18			25,000,000
16.02.18			45,000,000
16.03.11			500,000
16.03.23			15,000,000
16.03.28			9,300,000
16.04.11			30,000,000
16.04.11			28,000,000
16.04.11			6,000,000
16.04.11			9,000,000
16.04.11			5,000,000
16.04.14			5,000,000
16.04.20			10,000,000
16.04.20			15,000,000
16.04.28			10,000,000
16.04.28			5,000,000
16.06.08			50,000,000
16.06.21			5,300,000
16.06.21			10,000,000
16.08.08			20,000,000
16.08.12			30,000,000
16.09.05			30,000,000
16.09.26			15,600,000
16.10.04			50,000,000
16.10.04			30,000,000
16.10.04			50,000,000
16.10.04			50,000,000
16.10.04			100,000,000
16.10.11			100,000,000
16.10.14			5,000,000
16.10.19			20,000,000
16.11.15			5,000,000

날짜	대학명	지원내용	금액
16.12.28			10,000,000
17.02.20			7,000,000
17.03.06			4,738,500
17.03.21			15,000,000
17.03.21			5,700,000
17.03.31			9,000,000
17.04.19			20,000,000
17.06.09			36,500,000
17.06.19			20,000,000
17.06.20			5,000,000
17.07.01			20,000,000
17.09.04			15,000,000
17.09.04			30,000,000
17.11.10			650,000
17.12.04			10,000,000
17.12.04			50,000,000
17.12.18			30,000,000
17.12.19			10,000,000
17.12.20			15,000,000
18.01.02			100,000,000
18.01.22			5,000,000
18.01.30			7,000,000
18.03.26			6,500,000
18.04.02			9,000,000
18.04.02			20,000,000
18.04.11			20,000,000
18.04.24			5,864,000
18.06.18			6,500,000
18.06.26			15,000,000
18.06.26			5,000,000
18.08.31			30,000,000
18.10.15			50,000,000
18.11.29			10,000,000
18.12.27			10,000,000
19.01.11			5,000,000
19.03.20			18,000,000
19.03.25			7,000,000
19.03.28			10,000,000
19.05.02			20,000,000
19.05.15			7,700,000

날짜	대학명	지원내용	금액
19.06.05			40,000,000
19.06.05			5,000,000
19.06.24			10,000,000
19.06.24			20,000,000
19.10.07			50,000,000
19.10.14			15,000,000
19.10.14			20,000,000
19.12.23			1,000,000
20.02.18			5,000,000
20.03.16			5,000,000
20.04.08			100,000,000
20.04.27			20,000,000
20.04.27			17,500,000
20.06.01			20,000,000
20.06.08			10,000,000
20.06.15			20,000,000
20.06.22			6,000,000
20.07.06			3,500,000
20.07.28			1,000,000
20.07.28			15,000,000
20.10.07			40,000,000
20.10.07			50,000,000
20.11.24			50,000,000
20.12.11			20,000,000
21.02.26			5,000,000
21.04.05			20,000,000
21.05.26			17,500,000
21.06.03			25,000,000
21.07.05			5,000,000
21.07.06			3,500,000
21.08.04			10,000,000
21.09.27			40,000,000
21.10.01			35,000,000
21.10.05			6,000,000
21.11.22			50,000,000
22.03.07			1,000,000
22.04.12			7,000,000
22.05.20			17,500,000
22.06.13			10,000,000
22.06.29			3,700,000

날짜	대학명	지원내용	금액
22.07.04			35,000,000
22.07.04			20,000,000
22.10.25			10,000,000
22.10.27			40,000,000
22.11.23			10,000,000
23.02.01			30,000,000
23.04.21			30,000,000
23.05.22			3,500,000
23.05.25			40,000,000
23.06.22			10,000,000
23.06.23			17,500,000
23.10.10			40,000,000
23.11.13			10,000,000

* 소갑 제4호증

<별지 2> 피심인의 물품 지원 내역

(단위: 원)

날짜	대학명	지원내용	지원항목 구분	금액
2013.05.30			솔루션검수기기	3,640,000
2013.07.01			솔루션검수기기	3,944,400
2013.07.08			아이패드	6,820,000
2013.07.15			아이패드	6,763,637
2013.07.17			솔루션검수기기	1,090,000
2013.07.22			솔루션검수기기	143,000
2013.07.22			솔루션검수기기	1,563,637
2013.08.05			서버	1,700,000
2013.08.28			아이패드	1,070,910
2013.09.24			아이패드	999,999
2013.09.27			상담솔루션검수기기	1,226,000
2013.09.27			상담솔루션검수기기	339,000
2014.01.09			아이패드	1,472,727
2014.02.10			노트북	1,380,000
2014.02.26			노트북	9,440,000
2014.02.28			아이패드	7,616,363
2014.03.31			아이패드	2,727,273
2014.05.27			노트북	1,075,000
2014.05.28			아이패드	1,735,909
2014.06.17			물품	799,000
2014.06.17			물품	550,000
2014.07.09			아이패드	2,932,365
2014.07.17			아이패드	3,385,637

날짜	대학명	지원내용	지원항목 구분	금액
2014.07.17			아이패드	2,871,273
2014.12.04			아이패드	3,381,818
2014.12.09			복합기	6,200,000
2014.12.10			아이패드	890,909
2015.04.09			아이패드	3,703,636
2015.05.30			노트북	1,350,000
2015.06.05			아이패드	666,545
2015.06.05			아이패드	1,036,363
2015.07.07			아이패드	3,126,000
2015.07.20			아이패드	2,116,363
2015.07.20			홍보물품	9,090,909
2015.07.21			아이패드	7,936,363
2015.07.29			스마트커버	589,090
2015.07.30			물품	15,736,000
2015.08.31			아이패드커버	216,000
2015.09.14			노트북	1,180,000
2015.09.14			아이패드	1,218,181
2015.10.15			아이패드	6,984,000
2015.11.12			전산물품	8,859,900
2016.01.07			노트북	1,280,000
2016.01.07			노트북임대	720,000
2016.01.15			노트북	1,280,000
2016.01.21			데스크탑	1,200,000
2016.02.02			노트북임대	1,264,000
2016.02.17			휴대폰	879,900
2016.04.30			노트북	1,100,000

날짜	대학명	지원내용	지원항목 구분	금액
2016.04.30			노트북	2,040,000
2016.05.11			물품	1,809,090
2016.05.12			물품	14,883,636
2016.05.19			물품	920,564
2016.06.16			아이패드	1,489,454
2016.06.23			기념품	9,090,909
2016.06.29			아이패드	670,181
2016.07.01			아이패드	670,181
2016.07.19			물품	1,810,909
2016.07.21			물품	2,718,181
2016.07.26			물품	3,127,272
2016.07.30			물품	5,900,000
2016.08.12			물품	124,545
2016.08.29			물품	7,527,455
2016.08.31			홍보도우미물품	202,300
2016.08.31			홍보도우미물품	1,024,140
2016.08.31			홍보도우미물품	139,300
2016.09.06			노트북	1,780,000
2016.09.06			아이패드	6,010,000
2016.09.08			아이패드	730,182
2016.09.08			아이패드	592,000
2017.01.19			홍보물품	13,636,364
2017.03.28			아이패드커버	580,364
2017.06.12			아이패드	2,022,545
2017.07.13			물품	1,318,909
2017.07.13			물품	1,090,909

날짜	대학명	지원내용	지원항목 구분	금액
2017.07.13			물품	1,818,182
2017.11.14			카메라	395,550
2017.11.13			노트북	4,849,550
2017.11.13			노트북가방	188,150
2018.03.12			아이패드	507,273
2018.04.24			판촉물	36,363,637
2018.07.24			아이패드대여	119,000
2018.07.25			아이패드	17,000
2018.07.30			노트북	3,400,000
2018.09.07			물품	5,125,909
2018.09.08			물품	3,454,545
2018.11.05			노트북임대	2,000,000
2018.11.12			노트북	1,584,160
2018.11.12			노트북	1,799,000
2018.11.12			빔프로젝터	502,960
2018.12.10			아이패드임대	40,000
2018.12.10			아이패드임대	200,000
2019.04.24			물품	36,363,636
2019.06.11			물품	9,090,909
2019.07.04			터치펜	194,600
2019.07.10			아이패드	120,000
2019.07.10			아이패드	200,000
2019.07.11			아이패드	2,181,273
2019.07.23			물품	25,000,000
2019.08.31			물품	3,956,000
2019.09.30			노트북	4,580,000

날짜	대학명	지원내용	지원항목 구분	금액
2019.11.12			아이패드임대	400,000
2019.11.12			아이패드임대	240,000
2019.11.12			아이패드임대	320,000
2019.11.12			아이패드임대	160,000
2019.11.12			아이패드임대	240,000
2019.12.03			아이패드	2,533,636
2019.12.09			아이패드렌탈	410,000
2019.12.17			녹취장비서버	580,000
2019.12.23			물품	1,100,000
2019.12.24			광고물품	1,031,909
2020.01.29			노트북	2,519,454
2020.02.06			물품	9,090,909
2020.05.11			SSD	446,000
2020.06.19			단체복	3,018,000
2020.06.22			물품	4,157,455
2020.06.24			아이패드	1,126,364
2020.06.29			홍보기념품	2,625,909
2020.07.02			물품	3,555,000
2020.07.02			물품	2,900,000
2020.07.07			아이패드	1,986,000
2020.07.09			물품	224,400
2020.07.13			단체복	300,000
2020.08.10			물품	2,465,600
2020.09.22			아이패드	1,877,273
2020.09.23			비품	540,000
2020.09.29			물품	6,085,800

날짜	대학명	지원내용	지원항목 구분	금액
2020.11.27			헤드셋	76,000
2020.11.30			아이패드렌탈	1,818,181
2020.12.18			물품	13,057,272
2020.12.21			기념품	125,000
2021.01.06			물품	6,588,000
2021.01.07			기념품	950,000
2021.01.13			물품	5,113,636
2021.01.20			아이패드대여	670,909
2021.01.28			물품	3,640,000
2021.02.03			물품	260,000
2021.02.05			비품	990,000
2021.03.04			사무용물품	550,000
2021.03.08			사무용물품	2,107,272
2021.03.09			기념품	31,818,181
2021.03.18			물품	3,933,636
2021.03.25			물품	10,189,630
2021.03.26			물품	3,674,710
2021.04.12			물품	1,051,580
2021.04.12			물품	215,820
2021.04.12			물품	193,000
2021.05.06			물품	979,000
2021.05.27			노트북	4,616,820
2021.05.27			노트북	2,209,000
2021.05.27			PC주변기기	99,500
2021.05.27			PC주변기기	2,500
2021.06.23			물품	863,272

날짜	대학명	지원내용	지원항목 구분	금액
2021.06.30			모바일폰홀더	281,818
2021.07.02			물품	858,000
2021.07.02			노트북	2,780,000
2021.07.13			물품	2,170,000
2021.07.15			단체복	720,000
2021.08.25			물품	1,737,000
2021.09.06			물품	549,900
2021.09.16			USB	200,000
2021.09.16			USB	1,800,000
2021.09.16			노트북	10,428,000
2021.10.08			PC대여	9,170,000
2021.10.13			지폰	1,800,000
2021.10.13			지폰	1,800,000
2021.10.25			물품	980,000
2021.11.18			아이패드	2,500,000
2021.11.18			경품	619,000
2021.11.18			경품	663,700
2021.11.18			경품	663,700
2021.11.18			경품	1,739,670
2021.11.19			노트북대여	13,500,000
2021.11.25			장비대여	5,840,000
2021.12.14			물품	3,151,000
2021.12.27			물품	222,130
2022.01.04			물품	2,900,000
2022.01.05			단체복	85,000
2022.01.10			물품	787,000

날짜	대학명	지원내용	지원항목 구분	금액
2022.01.11			물품	2,153,000
2022.01.11			노트북아답터	24,650
2022.01.18			경품	1,030,000
2022.01.25			노트북	4,527,273
2022.02.07			물품	1,000,000
2022.03.02			물품	1,359,000
2022.03.21			물품	1,317,000
2022.03.21			물품	1,284,900
2022.04.29			모니터	1,047,000
2022.04.29			노트북	5,072,220
2022.05.18			물품	898,000
2022.05.18			물품	1,347,000
2022.05.30			물품	388,000
2022.06.13			물품	8,208,000
2022.06.28			노트북	1,707,000
2022.06.28			아이패드	2,187,000
2022.06.28			아이패드	1,840,000
2022.06.29			아이패드	1,820,000
2022.07.05			USB	2,020,000
2022.07.05			아이패드	4,140,000
2022.07.05			애플펜슬	224,100
2022.07.05			케이스	125,100
2022.07.06			단체복	1,323,181
2022.07.08			아이패드	13,047,830
2022.07.11			아이패드	2,978,000
2022.07.14			아이패드	3,133,420

날짜	대학명	지원내용	지원항목 구분	금액
2022.07.14			아이패드	3,777,960
2022.07.20			단체복	1,725,000
2022.07.22			아이패드	438,960
2022.08.16			물품	757,000
2022.08.22			프린터	279,000
2022.08.29			외장하드	867,000
2022.09.27			USB	2,020,000
2022.09.28			물품	2,336,363
2022.09.30			노트북	4,296,000
2022.10.17			컴퓨터	867,000
2022.10.26			비품	4,545,455
2022.11.14			노트북	1,437,800
2022.11.22			USB	2,020,000
2022.11.25			키패드	274,000
2022.11.28			아이패드	1,224,020
2022.12.02			아이패드	1,370,020
2022.12.02			노트북	1,985,480
2022.12.02			노트북	1,992,480
2022.12.02			노트북	1,995,480
2022.12.02			노트북	1,995,480
2022.12.02			노트북	1,995,480
2022.12.02			노트북	1,995,480
2022.12.02			노트북	1,995,480
2022.12.02			노트북	1,995,480
2022.12.02			노트북	1,995,480
2022.12.02			노트북	1,995,480

날짜	대학명	지원내용	지원항목 구분	금액
2022.12.08			단체복	1,672,727
2022.12.08			애플펜슬	195,000
2022.12.12			물품	55,000
2022.12.21			갤럭시탭	797,000
2022.12.21			UHD	1,346,320
2022.12.21			거치대	202,450
2022.12.22			물품	10,500,000
2022.12.26			물품	1,320,000
2022.12.27			모니터	1,233,000
2022.12.28			물품	1,000,000
2022.12.28			에어팟	255,550
2022.12.28			아이패드	2,447,040
2022.12.29			모니터	1,950,000
2023.01.04			물품	636,364
2023.01.12			노트북	3,281,140
2023.01.12			노트북	1,983,870
2023.01.13			물품	1,200,000
2023.01.16			물품	776,250
2023.01.17			노트북	1,645,500
2023.01.17			애플펜슬	975,000
2023.01.17			아이패드	1,399,000
2023.01.17			아이패드	1,399,000
2023.01.17			아이패드	1,399,000
2023.01.17			아이패드	1,399,000
2023.01.17			아이패드	1,399,000
2023.01.20			갤럭시탭	1,185,800

날짜	대학명	지원내용	지원항목 구분	금액
2023.01.20			갤럭시탭	1,186,160
2023.01.20			갤럭시탭	1,779,240
2023.02.16			노트북	1,418,950
2023.02.16			윈도우	179,000
2023.02.28			맥북보증	223,200
2023.02.28			맥북	1,437,000
2023.02.28			노트북	1,999,000
2023.03.22			아이패드	1,526,460
2023.03.22			노트북	2,928,370
2023.03.30			노트북	1,659,000
2023.05.04			아이패드	4,065,560
2023.05.04			아이패드	1,016,390
2023.05.04			애플펜슬	724,000
2023.05.04			아이패드용품	99,440
2023.05.04			에어팟	1,367,800
2023.05.04			아이패드	4,596,000
2023.05.09			노트북	19,863,636
2023.05.09			TV외납품 및 설치	3,354,545
2023.05.10			컴퓨터	3,672,727
2023.05.17			단체복	899,636
2023.05.18			아이패드	2,324,500
2023.05.18			아이패드	464,669
2023.05.25			갤럭시탭	313,200
2023.05.25			갤럭시탭	313,200
2023.05.31			기념품	36,363,636
2023.06.09			보조배터리	184,500

날짜	대학명	지원내용	지원항목 구분	금액
2023.06.09			카메라	525,150
2023.06.09			삼각대	18,000
2023.06.09			삼각대	2,500
2023.06.12			노트북	1,990,200
2023.07.04			아이패드	8,873,309
2023.07.11			태블릿대여	185,000
2023.07.19			입시업무용물품	1,818,182
2023.07.20			기념품	9,200,000
2023.08.09			갤럭시탭	1,465,840
2023.08.17			노트북	5,454,545
2023.08.31			의자	1,516,000
2023.08.31			갤럭시탭	1,203,280
2023.09.11			물품	2,722,914
2023.09.13			의자	3,163,636
2023.09.14			전자제품	7,767,273
2023.09.20			모니터외납품및설치	13,636,364
2023.09.21			태블릿대여	12,110,000
2023.10.05			아이패드	3,398,820
2023.10.05			노트북	1,849,000
2023.11.20			기념품	3,000,000
2023.11.22			물품	752,400

* 소갑 제5호증